Octobre 2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT

MANUEL SUR LES REGLES D'ORIGINE APPLIQUEES EN ALGERIE

Présenté par : **M.SACI Toufik**
Inspecteur Divisionnaire des douanes

Préface :

Le présent manuel constitue un support pédagogique pour les élèves des écoles des douanes rédigé dans le but de faciliter l'apprentissage et la connaissance des dispositions relatives à la notion d'origine.

Il vient en appui du cours dispensé dans le cadre des formations initiales et continues de nos cadres.

Il peut être utile également à nos inspecteurs vérificateurs dans l'accomplissement de leur mission de vérification des éléments de taxation notamment. Ainsi, sa lecture permettra :

- l'acquisition des notions de base indispensables relative à la notion de l'origine (notions de transformation substantielle ou suffisante, notions de cumul, le fait qu'il existe des tolérances,…) ;

- l'acquisition d'une méthode de travail afin d'être en mesure d'analyser une question relative à l'origine, puis de la traiter en utilisant les outils juridiques nécessaires (Code des douanes, conventions et accords commerciaux préférentiels...).

Néanmoins, le présent manuel n'a pas de valeur juridique. Il vise uniquement à informer**.** Ceci signifie que face à une question relative à l'origine, sauf s'il s'agit d'une question très simple pour laquelle il n'y a aucune ambiguïté sur la réponse, il conviendra toujours de se reporter aux sources juridiques en vigueur et en aucun cas à ce manuel ou tout autre document analogue.

Enfin, certaines notions ont été développées dans ce manuel quand bien même elles ne sont pas encore en vigueur, à l'instar du cumul diagonal pan Euromed ainsi que le certificat de circulation EURMD puisque les conditions de leur utilisation ne sont pas encore réunies.

L'objectif étant de préparer à l'avance nos officiers à appréhender ces notions plus ou moins complexes bien avant qu'elles ne soient en vigueur.

Table des matières

Préface……01

Table des matières……02
Introduction……06

1er partie : présentation des règles d'origine appliquées en Algérie……07

I-Notions générales sur l'origine des marchandises……07

A- Définitions……07
B- L'origine et la provenance……08
C- L'intérêt de la détermination de l'origine……08
D- Critère de détermination de l'origine……09
D-1- Produits entièrement obtenus……09
D-2-La transformation substantielle……10

II- les règles d'origine non préférentielle……11

A-L'origine non préférentiel au niveau international……12
B- L'origine non préférentielle au niveau national……13

III- les règles d'origine préférentielle……14

A- La convention Algéro jordanienne……16
A-1- définition de la notion de l'origine……16
A-2- La preuve de l'origine……17
B- la grande zone arabe de libre échange (GZALE)……17
B-1- Critères de détermination de l'origine……18
B-1-1- produits entièrement obtenus……18
B-1-2-transformation suffisante……19
B-1-3- atténuation à la règle de transformation suffisante……22
B-1-4-cas particuliers……25
B-2- autres conditions exigées pour le bénéfice du régime préférentiel……26
B-2-1- conditions territoriales……26
B-2-2-règles de transport direct……26
B-2-3- interdiction des ristournes ou exonération des droits de douanes……27
B-3- la preuve de l'origine……28
B-3-1- procédure de délivrance du certificat d'origine et sa durée de validité……28
B-3-2- la contexture et le contenu du certificat d'origine……29
B-3-3-exception à la règle de la production du certificat d'origine au moment de l'exportation ou au moment du dédouanement (certificat d'origine a posteriori)……30
C-l'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne……31

2ème partie : Analyse du protocole n°06 relatif à la définition des produits originaires et les méthodes de coopération administrative……32

I-règles de détermination de l'origine dans le cadre du protocole n°06……33

A-produits entièrement obtenus……33

B- ouvraison ou transformation suffisante……36
B-1-principe général……36
B-2-comment lire l'annexe II du protocole n°06……37
B-3-la tolérance d'incorporation de matières non originaires……44
B-4-Ouvraisons et transformations insuffisantes……45
B-5-cas particuliers……46
C- atténuation à la règle de transformation suffisante : l'origine cumulative……47
C-1 –le cumul bilatéral……48
C-2- le cumul diagonal……48
C-3-le cumul total……51

II-autres conditions exigées pour bénéficier du régime préférentiel ……53

A-conditions territoriales……53
B-règle de transport direct……56
C-règle de non ristourne ou exonération des droits de douanes……57
C-1-le principe……57
C-2-justification de la règle de non ristourne……58
C-3-conditions d'application de la règle de non ristourne……59

III-la justification de l'origine et les méthodes de coopération administrative…… 61

A-procédure de délivrance d'un certificat de circulation EUR1 ou EURMED……61
A-1-la procédure normale……61
A-2-la procédure exceptionnelle……62
A-2-1-délivrance d'un certificat EUR1 ou EURMED a posteriori……62
A-2-2- délivrance d'un duplicata du certificat EUR1ou EURMED……64
A-2-3-délivrance d'un certificat de circulation EUR1 ou EURMED sur la base de la preuve d'origine délivrée antérieurement……64
B-la contexture et le contenu du certificat de circulation EUR1 ou EURMED ……65
B-1-la contexture du certificat de circulation EUR1 ou EURMED……65
B-2- le contenu du certificat de circulation EUR1 ou EURMED……65
C- la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EURMED……67
C-1-conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou déclaration sur facture EURMED……67
C-2- cas d'établissement d'une déclaration sur facture ou déclaration sur facture EURMED……69
C-2-1-produits dont la valeur n'excède pas 6000 euros……69
C-2-2-l'exportateur agréé……70
D-cas d'utilisation du certificat de circulation EUR1, de la déclaration sur facture, du certificat EURMED et de la déclaration sur facture EURMED……71
D-1-cas d'utilisation obligatoire d'un certificat de circulation EUR1 ou d'une déclaration sur facture……71
D-2- cas d'utilisation obligatoire d'un certificat de circulation EURMED ou d'une déclaration sur facture EURMED……72
D-3-cas ou l'exportateur a le choix entre l'utilisation du certificat de circulation EUR1 ou le certificat de circulation EURMED……73
E-validité de la preuve de l'origine……74
F-cas d'exemption de la preuve de l'origine……75
G-déclaration de fournisseur et déclaration à long terme de fournisseur……76
H- séparation comptable……77
I-méthodes de coopération administrative……78

I-1-assistance mutuelle……78
I-2-contrôle de la preuve de l'origine……79
I-3- contrôle de la déclaration de fournisseur……79

Liste des Annexes :

Annexe1 : modèle du certificat d'origine dans le cadre de la convention Algéro jordanienne

Annexe2 : modèle du certificat d'origine dans le cadre de la GZALE

Annexe3 : modèle du certificat de circulation EUR1

Annexe 4 : modèle de la déclaration sur facture

Annexe5 : modèle du certificat de circulation EURMED

Annexe6 : modèle de la déclaration sur facture EURMED

Annexe7 : modèle de la déclaration du fournisseur

Annexe 8 : modèle de la déclaration à long terme du fournisseur

Annexe9 : définitions prévues par l'artcile1 du protocole n°06

Annexe10: schéma des règles d'origine en Algérie

Introduction :

L'origine des marchandises est l'une des trois notions essentielles, avec l'espèce tarifaire et la valeur en douane, déterminant le traitement douanier d'une marchandise.

Actuellement, cette notion prend davantage de l'ampleur avec la prolifération des accords de libres échanges et des conventions prévoyant des régimes fiscaux préférentiels.

La notion de l'origine reste jusqu'à nos jours sans cadre réglementaire à l'échelle internationale contrairement à l'espèce tarifaire et la valeur en douane. Cette situation est due à la complexité de cette notion et les intérêts qu'elle présente aux différents pays.

Le plan présent manuel subdivisé en deux parties pour tenir compte des règles d'origine appliquées en Algérie que ce soit préférentielle ou on préférentielle.

Ainsi, la première partie traitera la notion de l'origine, sa base juridique (code des douanes, accords et conventions internationaux) et les conditions de son acquisition .Une distinction est faite entre les règles d'origine non préférentielle et préférentielle.

Les règles d'origine préférentielle concernera les accords et conventions actuellement en vigueur à savoir, la convention Algéro jordanienne, la grande zone arabe de libre échange et enfin l'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne.

La deuxième partie sera consacrée exclusivement à l'étude du protocole n°06 annexé à l'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne.

Le choix de ce protocole se justifie par l'importance que représente l'union européenne en tant que partenaire commercial de l'Algérie avec 55% du volume des échanges commerciaux entre les deux parties d'une part et le caractère détaillée ainsi que les règles bien élaborées qu'il contient par rapport aux autres accords d'autre part.

On examinera les articles les plus importants du protocole .Le texte de chaque article sera reproduit et suivi d'explication et d'exemples, le cas échéant.

Cette méthode permettra de donner une image plus claire de ce qui est après tout un sujet complexe au vue des élèves de nos écoles, de nos agents, des commissionnaires en douanes et les operateurs économiques en général.

Partie1 : Présentation des règles d'origine applicables en Algérie :

I- Notions générales sur l'origine des marchandises

A- Définitions :

Les tentatives de définition de la notion de l'origine des marchandises ne sont pas si nombreuses. La définition la plus récente est celle de C-J BERR et H TREMEAU (le droit douanier, Economica, 2001, p.112) selon laquelle l'origine de la marchandise est le « lien géographique qui unit cette marchandise à un pays donné dont elle est issue ».

En fait, l'origine n'est que la nationalité économique des marchandises dans le commerce international.

Au niveau national, l'article 14 du code des douanes définit le pays d'origine d'une marchandise comme étant « celui où elle a été extraite du sous sol, récoltée ou fabriquée ».

Au niveau international, la convention de Kyoto (annexe spécifique k) définit l'origine comme étant « les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par les Accords internationaux ».

Il existe deux types d'origine : l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle :

L'origine non préférentielle : L'origine non préférentielle se borne à donner une nationalité « économique » aux marchandises. Elle ne leur confère aucun avantage. Elle est utilisée pour déterminer l'origine des marchandises applicable pour la mise en œuvre de toutes les politiques commerciales (mesures de droits antidumping, restrictions quantitatives, etc.…) Elle est aussi utilisée pour l'élaboration des statistiques du commerce extérieur.

L'origine préférentielle: Elle confère certains avantages dans le cadre des échanges commerciaux avec un pays ou un groupe de pays en matière de droits de douane et de droits d'effets équivalents. En règle générale, il s'agit de l'importation à taux réduit ou en franchise.

Ces relations préférentielles se présentent sous différentes formes :

- Accord conclu avec le pays partenaire : les pays ont une définition commune de l'origine et accordent de façon réciproque une préférence tarifaire aux produits réputés originaires (exemple Accord UE/Algérie) ;

- Concessions tarifaires octroyées **unilatéralement** par un pays (généralement développé) en faveur d'un pays ou d'un groupe de pays en développement ou moins développés (exemple : système de préférences généralisées (SPG), concession accordées par l'union européenne à certains pays d'Afrique de l'ouest).

B- L'Origine et la provenance :

La notion d'origine ne doit pas être confondue avec celle de provenance.

En effet, l'origine porte sur le pays de production et celle de provenance indique le pays où la marchandise a séjourné pour la dernière fois, avant d'être envoyée au pays de destination.

Ainsi, la notion de provenance a été définie dans le code des douanes algérien par son article 15 comme suit:« Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier ».

Elle est prise en considération surtout pour l'application des mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire.

Par exemple : du tissu d'origine thaïlandaise est importée en Algérie au départ des Emirats arabes unis. Dans ce cas, le pays d'origine est la « Thaïlande » et le pays de provenance est «les Emirats arabes Unis».

C- L'intérêt de la détermination de l'origine :

L'intérêt de la notion d'origine diffère selon qu'il s'agisse d'origine non préférentielle ou de l'origine préférentielle.

L'origine non préférentielle est un aspect clé dans le contrôle des opérations du commerce extérieur .Des mesures de restrictions non tarifaires peuvent être imposées à des marchandises originaires de certains pays pour répondre à des préoccupations particulières : économiques (restrictions quantitatives, mesures de sauvegarde, antidumping), sanitaires, politiques (embargo, représailles) …etc.

Elle peut aussi servir à déterminer l'origine dans le contexte du « marquage de l'origine » des marchandises (à savoir l'étiquette « made in »).

De plus, les statistiques du commerce extérieur sont établies selon le pays d'origine. Cela permet de repartir les importations et les exportations en fonctions

des partenaires commerciaux, de connaitre la structure géographique des échanges et enfin d'établir les balances commerciales.

Quant à l'intérêt de la détermination de l'origine non préférentielle, l'origine devient un élément de taxation qui permet de déterminer le traitement préférentiel (taux nul ou réduit de droit de douanes et les autres droits et taxes d'effet équivalent) à réserver à une marchandise en fonction du pays d'origine avec lequel un accord commercial préférentiel est conclu.

D- Les critères de détermination de l'origine :

La détermination du pays d'origine d'une marchandise s'appuie sur la distinction entre celle produite dans un seul pays qualifiée de marchandise « entièrement obtenue » et celle dans la production de laquelle plusieurs pays ont participé.

Dans ce dernier cas, l'acquisition de l'origine obéit à une série de règles assez complexes pour déterminer quel est le pays où les marchandises ont subies la dernière transformation substantielle[(2)].

D-1-Marchandise entièrement obtenue :

Cette notion qui revêt un caractère quasi universel, considère comme entièrement obtenus d'un pays :

- les produits minéraux extraits dans ce pays ;
- les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
- les produits de la chasse et de la pèche qui y sont pratiqués ;
- les produits de la pèche maritime et les autres produits extraits en dehors de eaux territoriales ;
- les déchets et rebus résultant d'opérations manufacturières …etc.

Le critère des marchandises entièrement obtenues dans un pays ne pose généralement pas de problèmes d'application, à l'exception du cas les produits de la pèche maritime extraits en dehors des eaux territoriales lorsque l'opération de pèche est effectué par plusieurs bateaux de pavillon différents (problèmes liées à la nationalité du bateau qui a accompli l'essentiel de l'opération de capture)**.**

En pratique, l'application du critère des marchandises entièrement obtenues dans un pays pose beaucoup moins de problèmes par rapport au critère de détermination

de l'origine lorsqu'à la production des marchandises interviennent deux ou plusieurs pays.

D-2-La transformation substantielle :

La convention de Kyoto (annexe spécifique k relative à l'origine) précise que « l'origine des marchandise est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel ».

A travers le monde, trois critères sont généralement utilisés pour déterminer si une transformation peut être qualifiée de substantielle. Il s'agit :

- **Du changement de position tarifaire** :

Chaque matière non originaire doit subir, à l'occasion de la transformation, un changement de classification tarifaire dans le cadre de la nomenclature du système harmonisé (SH).Dans certains cas, il s'agit d'un changement au niveau de la position à quatre chiffres et dans d'autres, au niveau de la sous position à six chiffres du tarif douanier.

On comprend aisément le choix de la nomenclature du système harmonisé appliquée par **177** pays contribuant pour pas moins de 98% des biens échangés au niveau mondial.

D'ailleurs, même les règles générales d'interprétation du SH influent sur la détermination de l'origine à l'image de la RGI n°5 sur les emballages ou de la RGI n°3 sur les assortiments.

- **Du pourcentage de la valeur ajoutée :**

Dans ce cas, pour conférer l'origine, il est exigé que la valeur ajoutée apportée par la transformation ne soit pas inferieure à un certain pourcentage (généralement entre 40 et 60%) de la valeur du produit.

La pratique recommandée n°5 de la convention de Kyoto ajoute que lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle ad valorem, la valeur à prendre en considération devraient être :

- Pour les produits importés, leur valeur en douanes à l'importation ou en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu.

- Pour les produits obtenus, soit le prix départ usine, soit le prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.

- **Du procédé spécifique :**

Pour certains secteurs sensibles, les règles d'origine se fondent sur des types de procédés de fabrication. Il s'agit en particulier des industries de produits chimiques (chapitres 27,29, 34 ….). Le système reposant sur ce critère restreint assez fortement le choix des méthodes de production des entreprises.

Les conditions sont très détaillées et précises, ce qui confère un degré élevé de transparence et de prévisibilité, mais sont souvent jugées si complexes qu'il est très difficile pour un produit d'y satisfaire**.**

- **La combinaison entre les trois critères :**

Chaque critère présente ses avantages et ses inconvénients. Néanmoins, aucun, en réalité ne s'applique parfaitement à tous les produits pour tous les usages, de sorte que les pays ont tendance à utiliser des combinaisons des trois critères.

En outre et notamment dans les accords et conventions prévoyant des préférences commerciales, le soin est pris d'exclure de manière explicite certaines opérations considérées comme non substantielle ou insuffisantes.

Certains pays ou territoires douaniers (comme l'union européenne) astreint ces différentes règles de détermination de l'origine à une condition supplémentaire qui exige que la transformation devrait également être « économiquement justifiée ».

Ainsi, s'il apparaissait que la transformation d'une marchandise originaire d'un certain pays a été effectuée dans un autre pays sans que l'opération ait une justification économique (coûts inferieurs, meilleure technicité du traitement par exemple), l'origine du pays de transformation ne serait pas acquise.

Cette condition est constituée par de dispositions dites anti contournement qui excluent l'acquisition de l'origine par des produits transformés uniquement dans le but de contourner des mesures de politique commerciale prises à l'encontre de certains pays notamment les lois antidumping.

II-Les règles d'origine non préférentielle :

Dans le monde actuellement, on constate une grande diversité dans la pratique des pays en matière des règles d'origine .Si le critère de la transformation

substantielle est universellement accepté, les gouvernements appliquent diverses règles d'origine sur a base du critère du changement de position tarifaire , ou du critère de la valeur ajoutée et/ou de celui de l'opération de fabrication ou d'ouvraison.

Dans une économie qui se mondialise, il est devenu encore plus important d'introduire un certains degré d'harmonisation des les pratiques des pays qui appliquent ces critères d'où l'accord de l'OMC sur les règles d'origine.

A- L'origine non préférentielle au niveau international :

Au niveau international, il n'existe pas des règles d'origine non préférentielle harmonisées applicables par tous les pays ou la majorité de pays.

L'augmentation du nombre et de l'importance des règles d'origine a amené les négociateurs du cycle d'Uruguay (dernier round du GAAT) à s'attaquer à cette question au cours des négociations.

Des tentatives d'harmonisation sont alors entamées dans le cadre de l'Uruguay l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à travers un accord sur les règles d'origine.

Cet accord s'occupe principalement des règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale.

En effet l'article 1&1 définit les règles d'origine comme étant les lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises.

Le but principal de l'accord est d'harmoniser les règles d'origine non préférentielle de telle façon que les mêmes critères soient appliqués par tous les membres de l'OMC indépendamment de l'objectif de la règle. Aussi, l'accord veille t-il à ce que ces règles ne créent pas en elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce.

- **Programme de travail pour l'harmonisation** :

L'article 9-2 de l'accord prévoyait que le programme de travail serait achevé dans un délai de trois, soit en juillet 1998. Bien que des progrès importants aient été accomplis durant cette période, le programme n'a pu être terminé en raison de la complexité des problèmes.

Les travaux se poursuivent à la fois au sein du comité des règles d'origine de l'OMC (CRO) à Genève et au sein du comité technique de l'organisation mondiale des douanes à Bruxelles (CRTO) à Bruxelles.

Le Comité technique de l'organisation mondiale douanes doit travailler sur la base des secteurs de produits de la nomenclature su système harmonisé sur les questions suivantes :

- Définition des marchandises entièrement obtenues ;
- Dernière transformation substantielle (changement de position tarifaire comme critère de base et pourcentage ad valorem et l'opération d'ouvraison comme critères supplémentaires).

Le programme d'harmonisation n'est pas encore achevé après 13 années de la date fixée par l'accord .les membres de l'OMC ne sont pas encore parvenus à définir des règles d'origine non préférentielle harmonisées.

Ainsi, la notion de l'origine reste jusqu'à nos jours sans cadre réglementaire international à la différence de l'espèce tarifaire et la valeur en douane. Cette situation est due à la complexité de cette notion et les intérêts qu'elle présente aux différents pays.

De ce fait, chaque pays applique ses propres règles d'origine non préférentielle à l'égard des marchandises tierces.

B- L'origine non préférentielle au niveau national :

Au niveau national, les règles d'origine non préférentielle sont régies par les dispositions du code des douanes.

Son article 14 définit le pays d'origine d'une marchandise comme étant « celui ou elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée ».

Le même article renvoie les conditions exigées pour l'acquisition d'une origine à un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce.

A ce jour, ce texte n'a pas encore vu le jour ce qui implique que l'Algérie ne dispose pas de règles d'origine non préférentielle. L'absence d'enjeu fiscal est peut être un élément d'explication d'une telle situation dans la mesure où la nécessité d'un tel texte ne s'est pas faite sentir.

Néanmoins ces derniers temps, l'absence de règles d'origine non préférentielle mets les services des douanes dans des situations délicates, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les mentions apposées sur les emballages indiquant l'origine « le made in » ou le marquage d'origine.

En réalité, le marquage d'origine a pour objectif d'informer le consommateur sur le pays dans lequel le produit a été obtenu.

L'obligation d'informer incombe aux professionnels (producteurs, vendeurs etc) .Ils sont les mieux placés pour informer les consommateurs sur les produits .Cette

information doit être exacte et ne doit en aucun cas être trompeuse ou mensongère car toute information de nature obscure ou ambigüe s'interprète contre le vendeur.

Dans beaucoup de pays, le marquage de l'origine n'est pas obligatoire. Il est laissé à la libre appréciation des entreprises.

En Algérie, le code des douanes, dans son article 15ter donne le pouvoir aux agents des douanes d'empêcher l'entrée sur le territoire douanier algérien toutes les marchandises portant sur elles mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne.

Il s'agit d'une prohibition visant à protéger le produit algérien de la contrefaçon (exemple : articles de robinetterie BCR fabriqués en chine et sur lesquels est apposé la mention « made in Alegria »).

Concernant l'exigence d'une preuve d'origine préférentielle à l'importation l,'article 14 du code des douanes laisse l'opportunité d'accompagner le dossier de dédouanement par un certificat d'origine non préférentielle à l'appréciation des autorités douanières (l'inspecteur vérificateur, l'IPCOC …etc.).

A l'exportation, l'article 15 bis énonce que sur demande des exportateurs, l'administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algérienne des produits exportés.

Ces certificats sont délivrés dans les formes et conditions fixées par décision du directeur général des douanes

Cette décision est tributaire de l'intervention de l'arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce qui fixe les conditions d'acquisition de l'origine algérienne dans le cadre du droit commun.

III-Les règles d'origine préférentielle :

L'origine préférentielle conférée à des marchandises provenant de certains pays tiers, partenaires commerciaux de l'Algérie, permet un traitement douanier préférentiel (droits de douane et droits et taxes d'effet équivalent, réduits ou nuls).Elle n'a, par contre, aucune incidence sur les taxes fiscales et parafiscales nationales (TVA, TIC, taxe sur les pneus…etc).

Actuellement, les règles d'origine préférentielle prennent davantage de l'ampleur avec la prolifération des accords de libre échange et des conventions prévoyant des régimes fiscaux préférentiels.

L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde a conclu différents accords et conventions dont certains sont déjà en vigueur, d'autres sont ratifiés mais non encore entrés en vigueur et d'autres en cours de négociations. Il s'agit notamment:

- **Pour les accords et conventions tarifaires ratifiés mais non encore entrés en vigueur, de:**

- La convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), signée en Libye, le 10 mars 1991 et ratifiée par décret présidentiel n°92-83 du 29 février 1992 ;

- La convention commerciale et tarifaire entre l'Algérie et la Mauritanie, signée à Nouakchott le 23 Avril 1996 et ratifiée par décret présidentiel n°05-355 du 17 Septembre 2005 ;

- L'accord relatif au système global des préférences commerciales entre les pays en développement, ratifié par décret présidentiel n°90 -177 du 16 juin 1990 (les concessions tarifaires sont toujours en cours de négociations) ;

- L'accord commercial préférentiel entre l'Algérie et la Tunisie signée à Tunis le 04 décembre 2008 et ratifiée par décret présidentiel n° 10-12 du 11 janvier 2010.

- **Pour les accords et conventions tarifaires en cours de négociations, de**:

- L'accord de libre échange entre l'Algérie et les Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) (04 rounds de négociation à ce jour);

- L'accord commercial entre l'Algérie et les pays de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA).

- **Pour les accords et conventions en vigueur, de** :

- La convention de coopération commerciale entre l'Algérie et la Jordanie signée à Alger le 19 mai 1997, ratifiée par décret présidentiel n°98-252 du 08/08/1998 et entrée en vigueur le 31 janvier 1999 ;

- L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, signé à Valence le 22 avril 2002, ratifié par décret présidentiel n°05/159 du 27/04/2005 et entré en vigueur le 1er septembre 2005 ;

- la Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, signée à Tunis le 27 février 1981, ratifiée par décret présidentiel n° 04/223 du 03/08/2004 et entré en vigeur avec son programme exécutif le 1er janvier 2009.

A- La convention Algéro – Jordanienne :

A-1-Définition de la notion d'origine:

Conformément à l'article 5 de cette convention, sont considérés comme produits d'origine algérienne et jordanienne :

a) les produits fabriqués en totalité dans le pays de l'une des deux parties;

b) les produits fabriqués en Algérie ou en Jordanie et dont les coûts des inputs locaux, de la main d'œuvre locale et de la production représentent 40% au moins de la valeur globale ;

b) les produits importés de l'autre partie et intégrés dans des produits finis, sont considérés comme produits d'origine locale, aux fins de calcul du taux de production locale et ce, en application du principe du taux d'intégration cumulé entre les deux pays.

De cette définition découlent trois critères pour la détermination de l'origine dans le cadre de la convention Algéro- jordanienne. Il s'agit :

- **des produits entièrement obtenus** : à la différence des autres accords, la convention Algéro- jordanienne n'a pas cerné à titre exhaustif les cas ou l'on peut dire qu'un produit est entièrement obtenu.

- **de la transformation substantielle** : un seul critère est retenu par la convention pour qu'il y ait transformation substantielle. Il s'agit de la valeur ajoutée. (40% d'intégration locale par rapport à la valeur globale du produit).

- **Des règles de cumul** : la convention offre la possibilité d'appliquer un cumul bilatéral entre les produits échangés entre les deux parties.

  Cette notion de cumul sera développée en deuxième partie de ce manuel

Enfin, est à constater que la convention n'a pas fixé la liste des opérations minimes qui ne conférant pas le caractère originaires même si la règle des 40% citée plus haut soit respectée.

A-2- La preuve d'origine:

Les produits originaires d'Algérie ou de Jordanie, échangés directement entre les deux parties doivent être accompagnés, conformément à l'article 6 de cette convention, d'un certificat d'origine.

Ce certificat d'origine est délivré :

-En Jordanie, par la chambre de l'industrie d'Amman ou les chambres de commerce;

-En Algérie, par la chambre algérienne du commerce et de l'industrie ou les chambres régionales du commerce et de l'industrie.

Ces certificats sont visés à l'exportation, du côté jordanien, par le Ministère de l'Industrie et du Commerce et du côté algérien, par l'administration des douanes.

B-La grande zone arabe de libre échange (GZALE) :

Les préférences tarifaires et commerciales accordées entre l'Algérie et les États Arabes, dans le cadre de la Zone de Libre Échange, se limitent aux seules marchandises originaires de l'Algérie et de ces États.

La GZALE compte 18 Etats : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.

Les règles d'origine applicable dans le cadre de la GZALE sont définies par:

- Art 09 de la, convention qui annonce le principe;
- décisions n°1687 du 15 février 2007, n°1702 du 06 juin 2007, n°1707 du 06 septembre 2007 du Conseil Économique et Social portant adoption des dispositions générales et des règles d'origine détaillées tranchées définitivement par le Comité technique des règles d'origine .
- Les dispositions générales et les règles détaillées pour les chapitres et les positions tarifaires des produits, tranchées par le comité technique des règles d'origine et adoptées par le Conseil sont définies par l'annexe n°09, ci -après dénommée « annexe sur les règles d'origine ».
- Pour les autres produits dont les règles détaillées ne sont pas encore tranchées par le Comité technique des règles d'origine, la règle générale énoncée par

l'article 09 de la convention leur est applicable à savoir de 40 % de la valeur ajoutée locale par rapport à la valeur total du produit.

- sur les 97 chapitres que compte la nomenclature du système harmonisé, le comité technique des règles d'origine a abouti à la définition des règles détaillées pour 58 chapitres seulement.

En effet ,le travail se poursuit pour déterminer les règles d'origine concernant 39 chapitres (11,13,16,ex22,ex25,27,30,32,33,34,35,38,39,40,41,48,51,52,53,54,55,57, 58,60,61,62,63,64,ex68,69,ex72,ex74,75,ex76,ex80,ex84,ex85 et ex87).

Dans ce manuel, on se focalisera sur l'annexe sur les regles d'origine détaillées déjà tranchées par le comité.

B-1- Critères de détermination de l'origine dans le cadre de la GZALE:

Sur les critères de détermination de l'origine dans le cadre de la GZALE, l'annexe sur les règles d'origine prévoit :

a- Produits entièrement obtenu;

b- Critère de transformation suffisante;

c- atténuation à la règle de transformation suffisante : tolérance d'incorporation et Règles de cumul.

B1-1-Produits entièrement obtenus:

L'article 4 de l'annexe sur les règles d'origine définit les produits entièrement obtenus comme étant :

- a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leur fonds de mers ou d'océans, (pétrole, gaz, produits miniers…) ;
- b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés (fruits et légumes…);
- c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage (les œufs, laits …);
- e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées
- f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des États de la Zone par leurs navires

- g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;

- h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;(pneus usagés, bouteilles…) ;

Exemple: Les bouteilles en verre collectées, leur réutilisation en tant que contenant ne leur confère pas le caractère originaire ; Des assiettes fabriquées à partir du verre récupéré de ces bouteilles seront l'origine algérienne.

- i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

Exemple : Une pièce de cuire importée de Pakistan pour fabrication de cartable. Cette opération a généré des déchets. Ces déchets de cuir (cuir non originaire) sont utilisés pour la fabrication d'étuis pour portables.

Les déchets de cuire sont considérés comme matière originaire entièrement obtenue quand bien même le cuir ne soit pas originaire (Pakistan).

- j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

- k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). (exemple : farine de blé, semoules, le propane, le butane et le gaz naturel).

B-1-2-Transformation suffisante :

Selon l'article 5 de l'annexe sur les règles d'origine, les produits non entièrement obtenus, doivent subir des ouvraisons ou des transformations suffisantes pour acquérir le caractère de produits originaires.

Pour qu'un produit obtienne l'origine dans ce contexte, il faut qu'il remplisse les conditions fixées dans la liste de l'annexe liée à la définition de la notion de produits originaires concernant les produits pour lesquels le comité technique des règles d'origine a tranché définitivement la règle d'origine appropriée.

Pour les autres produits pour lesquels les règles d'origine détaillées ne sont pas encore fixées par le comité, il faut appliquer la règle générale suivante :

« La valeur ajoutée dans l'État membre de la Zone équivaudrait à au moins 40% de la valeur finale du produit au moment de sa production ».

Exemple1:Yoghourt de la position 0403 fabriqué à partir de :

- Lait de la PT 04.02 (entièrement obtenu), valeur =60
- Sucre de la PT 17.01 importé de France, valeur=15
- matière grasse de la PT 15.17 importé d'Italie valeur = 18
- Arômes de la PT 33.02 acquis localement mais non originaire valeur = 03
- Ferments de la PT 30.02 acquis localement mais non originaire valeur = 03

Le prix départ usine du produit est de 150

La règle de liste de l'annexe sur les règles d'origine énonce : « fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine de produit ».

La valeur des matières utilisées =valeur des matières non originaires =15+18+03+03=39 qui représente 26% du prix départ usine. La valeur de toutes les matières utilisées représente 26% du prix départ usine soit moins de 50%.Ainsi, la règle de liste étant respectée, le yaourt est originaire d'Algérie.

L'annexe sur les règles d'origine a définit certaines notions essentielles pour le calcul du taux d'intégration des matières non originaires.

La valeur d'une matière :

- Pour les matières importées, c'est la valeur en douane au moment de l'importation ;

- Pour les matières prises sur le marché intérieur dont l'origine n'est pas connue, c'est le premier prix vérifiable payé pour ces matières sur le marché intérieur du pays ou s'effectue la transformation. (il pourrait être retenu le montant hors taxe de la facture d'achat du fabriquant).

Le prix départ usine : C'est le prix payé au fabricant dans l'entreprise ou a eu lieu la transformation. Il comprend tous les éléments du prix du produit tel qu'il est facturé par le fabricant à savoir :

- La valeur de toutes les matières mises en œuvre,
- Les Frais de fabrication et marge bénéficiaire, à l'exclusion des éléments neutres (installations, équipements, machines, combustibles, énergies,…).

Ne sont pas pris en compte, les taxes intérieures et les couts de transports et d'assurance.

Exemple2:Sucre blanc de la SPT 17019900 fabriqué à partir du sucre brut de canne (sucre roux) de la SPT 17011100, importé de Brésil. Le sucre blanc est obtenu par le raffinage du sucre roux. Le sucre blanc est- il originaire d'Algérie?

La règle de liste de l'annexe sur les règles d'origine dit: « fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion des matières de la même position que le produit ».

Le sucre blanc et le sucre roux se classent dans la même position 1701, la règle de liste n'est pas satisfaite et le produit n'est pas originaire d'Algérie.

Ici, l'opération de raffinage n'est pas considérée comme une transformation suffisante.

Ouvraisons ou transformations insuffisantes (Art 6 de l'annexe) :

Certaines opérations d'ouvraison ou de transformation sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire. Il s'agit :

- les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leurs stockages (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;

- les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;

- les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;

- la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;

- l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;

- le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions d'acquisition d'origine établies par la convention et son programme exécutif pour pouvoir être considérés comme originaires de l'Algérie ou d'un État de la Zone ;

- la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;

- le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous a) à g) ;

- l'abattage des animaux.

Il est à noter que ces ouvraisons ou transformations insuffisantes ne peuvent en aucun cas conférer le caractère originaire même si les règles de listes énoncées dans l'annexe soient satisfaits.

B-1-3 Atténuation à la règle de transformation suffisante :

Pour conférer le caractère originaire dans le cadre de GZALE, toute transformation que doit subir une marchandise doit être suffisante. Toutefois, et sous certaines conditions, des atténuations à cette règle sont prévus dans deux cas :

- La règle de tolérance d'incorporation des matières non originaires ;
- Les règles de cumul.

a- la règle de tolérance d'incorporation de matières non originaires :

Les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées par les règles de liste de l'annexe sur les règles d'origine pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit, peuvent néanmoins être utilisées, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10% du prix départ usine;
b) l'application du présent paragraphe n'entraine pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Cette règle de tolérance ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH (produits textiles).

Exemple: Fabrication en Algérie d'un chariot de la position 8709, à partir de matières d'origine algérienne et de matières non originaires importées de Turquie d'une valeur de 60 relevant d'une position tarifaire différente de celle du produit, et de parties classées sous la position 8709 d'origine chinoise d'une valeur de 15. Le prix départ usine du produit est de 200.

La règle de liste de l'annexe sur les règles d'origine (colonne 3) qui correspond à cette position 8709 dit :

Fabrication :
- à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit.

Suivant la 1ère condition, les matières chinoises relevant de la même position que le produit ne doivent pas être incorporées. Toutefois, la règle de tolérance permet l'utilisation de ces matières (de la même position) à condition que leur valeur ne dépasse pas 10% du prix départ usine du produit. Les parties chinoises représentent : 15/200 * 100 = 7,5%. Inférieur au seuil maximal de 10%.

Mais aussi, le produit obtenu doit satisfaire à la 2ème condition : maximum de 40% de matières non originaires. Dans l'exemple, la valeur totale des matières utilisées est de : 60 +15 = 75 ; et 75/200 * 100 = 37,5 %, inférieur à 40%.

Suivant cet exemple, le produit est considéré comme d'origine algérienne. Il satisfait aux conditions de transformation de la colonne 3. (Dans l'exemple, la règle alternative prévue par la colonne 4 est sciemment ignorée).

b- les règles de cumul :

Au sens de l'article 3 de l'annexe relative aux règles d'origine:

1. les matières qui sont originaires de l'un des États de la Zone, sont considérées comme des matières originaires d'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu'il soit exigé que ces matières y aient fait l'objet d'une transformation suffisante, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà celle visées par l'article 6 de l'annexe (transformation insuffisante).

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'annexe relatif à la transformation insuffisante, le produit obtenu est considéré comme originaire d'Algérie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'un des autres pays de la Zone.

Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays Arabe qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Algérie.

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte dans la détermination du caractère originaire des produits originaires des autres États de la Zone ayant subi une transformation suffisante dans ces États.

2. les matières qui sont originaires de l'Algérie, sont considérées comme des matières originaires d'un autre État de la Zone lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu'il soit exigé que ces matières y aient fait l'objet d'une transformation suffisante, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de

transformations allant au-delà de celles visées par l'article 6 de l'annexe relatif à la transformation insuffisante.

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État de la Zone ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'annexe relatif à la transformation insuffisante, le produit obtenu est considéré comme originaire de cet État uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'un des autres pays de la Zone.

Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays Arabe qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans cet État.

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte dans la détermination du caractère originaire des produits originaires des autres États de la Zone ayant subi une transformation suffisante dans ces États.

Il est à signaler que les produits ayant acquis le caractère originaire en application des dispositions de la convention et de son programme exécutif ne peuvent bénéficier du cumul avec les pays de la Zone pan Euromed du fait que les règles d'origine de la Zone Arabe ne sont pas identiques aux règles d'origine pan Euromed (voir 2ème partie de ce manuel).

Deux types du cumul sont prévus dans le cadre de la GZALE:

- Cumul bilatéral qui s'exerce entre deux Etats de la zone;
- Cumul diagonal dans lequel interviennent au moins trois Etats de la zone

Exemple1 : application du cumul bilatéral :

Du lait, entièrement obtenu en Syrie, est exporté en Algérie où il est transformé en fromage pour être exporté vers la Syrie.

La règle de liste pour le fromage PT 0406 stipule : « fabrication dans laquelle la valeur de toute les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ».

La valeur en douane du lait importé =70
La valeur des autres matières non originaires = 65
Le prix départ usine du produit final= 185

Le lait originaire de Syrie est traité comme s'il avait l'origine algérienne en application du cumul bilatéral.

La valeur des matières utilisées =65 soit 35,13% du prix départ usine, inferieure à 50% prévu par la règle.

Le fromage ainsi obtenu satisfait à la règle de liste et acquiert l'origine algérienne en application du cumul bilatéral.

S'il n'y avait pas application de cumul bilatéral et que le lait est non originaire, la règle de transformation suffisante ne peut être satisfaite puisque la valeur des matières non originaires= 70+65= 135 soit 72,9% du prix départ usine supérieur au seuil de 50% fixé par la règle.

Exemple 2 : application du cumul diagonal:

Du bois coupé libanais (PT 4407) est importé en Algérie pour fabriquer des caisses en bois (PT 4415).Ces caisses sont exportées au Maroc.
Quelle est l'origine des caisses exportées?

La règle de liste (colonne 3) correspondant aux caisses en bois de la PT4415 stipule:« Fabrication à partir de planches non coupées à dimension ».

Les caisses ont l'origine Algérienne même si la règle de liste (transformation suffisante) n'est pas respectée et ce en application de cumul diagonal avec les matières originaires du Liban ayant subi des ouvraisons plus que minimales.

Le bois coupé originaire du Liban est considéré comme originaire de l'Algérie en application du cumul diagonal et les caisses obtenues peuvent être exportées vers le Maroc sous un régime préférentiel.

B-1-4-Cas particuliers:

- **Contenants et matériaux d'emballage** :

Les contenants et matériaux d'emballages contenant des marchandises ne doivent pas être pris en considération lors de la détermination de leur origine, à condition qu'ils se classent avec ces marchandises et ce conformément à la règle générale interprétative n°5 du SH.

- **Accessoires, pièces de rechange et outillage** :

L'origine des accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule ne doit pas être prise en considération lors de la détermination de l'origine des marchandises auxquelles elles se rapportent, à condition qu'ils fassent partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix facturé.

A ce titre, ils sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

- **Les assortiments :**

Les marchandises explicitement désignées comme assortiment soit dans une position du SH ou au sens de la règle n°3 du SH, sont considérées comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment.

B-2-Autres conditions exigées pour bénéficier du régime préférentiel:

En plus de la satisfaction aux critères de la détermination de l'origine dans le cadre de la GZALE, d'autres conditions sont exigées pour bénéficier du régime préférentiel.

B-2-1-Condition de territorialité:

Les conditions d'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire algérien ou celui d'un État arabe de la zone. Les produits originaires exportés de l'Algérie ou d'un État arabe de la zone dans un pays tiers puis y sont retournés doivent être considérés comme non originaires, à moins qu'il puisse démontrer à la satisfaction des autorités douanières:

-Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ;

-Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées

B-2-2-Condition du transport direct:

Les produits éligibles au bénéfice des avantages dans le cadre de GZALE doivent être transportés directement entre l'Algérie et les États arabes de la zone.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi, peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, à condition que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

La preuve que les conditions visées précédemment ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit (le connaissement par exemple) ;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :
i) une description exacte des produits ;
ii) la date du déchargement et de rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;
iv) soit à défaut de tous documents probants.

B-2-3-l'interdiction des ristournes ou exonération des droits de douane :

Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'Algérie ou d'un autre État de la Zone ne bénéficient ni en Algérie ni dans un autre État de la Zone d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

Cette interdiction s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits de douanes ou taxes d'effet équivalent applicables en Algérie ou dans un autre État de la Zone aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

L'exportateur des produits couverts par une preuve d'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douanes ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

Il y a lieu de préciser que l'interdiction des ristournes sus mentionnée ne s'applique pas durant les trois premières années de l'entrée en vigueur de la convention et de son –programme exécutif.

Autrement dit, l'interdiction des ristournes ne s'applique pas avant le 1er Janvier 2012.

B-3- la preuve de l'origine:

L'octroi du régime préférentiel dans le cadre de la GZALE est subordonné à la présentation d'une preuve d'origine: Le certificat d'origine arabe.

Toutefois, les petits envois dépourvus de tout caractère commercial adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs, sont dispensés de la production de la preuve de l'origine, lorsque la valeur globale de ces produits n'excède pas la contre valeur en Dinars Algériens de 500 dollars américains en ce qui concerne les petits envois, ou la contre valeur en Dinars Algériens de 1200 dollars américains en ce qui concerne les bagages personnels des voyageurs.

B-3-1- Procédure de délivrance du certificat d'origine et sa durée de validité :

Le certificat d'origine est délivré et visé par les autorités compétentes du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur, ou sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité et ce, au moment de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte.

Le certificat d'origine doit être complété en langue Arabe. Le service des douanes peut exiger éventuellement une traduction.

En Algérie, le certificat d'origine est délivré par la chambre algérienne de commerce et d'industrie.

Après délivrance, le certificat doit être visé par les services des douanes du bureau des douanes à partir duquel l'exportation est effectuée.

Quant à la durée de validité du certificat arabe d'origine, elle est fixée à six (06) mois à partir de la date de la délivrance du certificat (case 12).

Toutefois, le certificat peut être accepté après expiration de sa durée de validité dans deux cas:

a- lorsque le non respect du délai est dû à une force majeure ou des circonstances exceptionnelles (on note l'absence de définition de la force majeure et des circonstances exceptionnelles qui est laissée à l'appréciation des autorités douanières du pays d'importation) ;

b- en dehors des cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

- **Délivrance de duplicata:**

En cas de vol ou de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut en réclamer un duplicata aux autorités qui l'ont délivré.

En Algérie, il est délivré par la chambre de commerce et d'industrie qui doit porter dans la case « observations » la mention « نسخة طبق الأصل ».

La date de délivrance du certificat d'origine primitif doit être reportée sur le duplicata, qui prend effet à cette date.

B-3-2- La contexture et le contenu du certificat d'origine :

Le certificat d'origine dont le modèle figure en annexe 03, est un document normalisé d'un format de 210x297 Millimètres avec une tolérance de 5 Millimètres au moins et 8 Millimètres en plus en ce qui concerne la longueur.

Il doit être de couleur blanche et revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparente toute falsification par moyen mécanique ou chimique.

Le certificat Arabe d'origine est composé de 15 cases :

• **case 1** : « exportateur », cette case doit reprendre le nom et l'adresse complète de l'exportateur.
• **Case 2** : « producteur », cette case doit reprendre le nom et l'adresse complète du producteur.
• **Case 3** : « Importateur», cette case reprend le nom et l'adresse complète de l'importateur.
• **Case 4** : cette case reprend le pays de la Zone Arabe dont les produits sont considérés comme originaires.
• **case 5** : cette case doit indiquer s'il y a eu application de cumul avec d'autres pays de la Zone Arabe en identifiant ces pays.
• **Case 6** : dans cette case, doivent figurer les informations relatives aux transports.
• **Case 7** : cette case est réservée aux observations.
• **Case 8** : elle comporte le numéro d'ordre, les marques, nombres et natures des colis ainsi que la désignation des marchandises.
• **case 9** : elle est relative à la masse brute (en Kilogrammes) ou autres mesures (litres, mètre cubes, etc.…)
• **case 10** : elle est réservée à la facture (numéro et date).
• **case 11** : elle est réservée à la déclaration de l'exportateur (sa signature, l'indication du lieu et la date de l'établissement du certificat).

• **case 12** : cette case est réservée à l'autorité de délivrance du certificat (en Algérie la chambre algérienne de commerce et d'industrie). Elle doit comporter la signature manuscrite de la personne compétente, le cachet et la date de délivrance.
• **Case 13** : cette case est réservée au visa du certificat par l'autorité compétente (en Algérie les autorités douanières). Elle doit comporter la désignation du bureau de douane, la signature manuscrite de l'agent compétent des douanes, le cachet du bureau et la date du visa
• **Case 14** : elle doit être servie dans le cas de contrôle a posteriori de ces certificats. Le service doit y mentionner le service chargé du contrôle a posteriori.
 Case 15 : cette case est réservée aux résultats du contrôle du certificat d'origine (document authentique ou pas). Elle doit comporter en outre, la signature de l'agent et le cachet.

B-3-3-Exception à la règle de la production du certificat d'origine au moment de l'exportation ou au moment du dédouanement (certificat d'origine a posteriori) :

Comme il a été précisé précédemment, le certificat d'origine doit être délivré au moment de l'exportation réelle des marchandises auxquelles il se rapporte, il doit être produit au moment du dédouanement des marchandises et annexé à la déclaration de mise à la consommation.

Néanmoins, deux situations exceptionnelles peuvent se présenter au service, à savoir :

a- Non présentation du certificat d'origine au moment du dédouanement:

Il peut arriver que pour une raison particulière, l'importateur des marchandises ne puisse pas remettre au moment du dédouanement le certificat d'origine requis. Dans cette hypothèse, l'importateur peut bénéficier du régime préférentiel considéré, sous réserve :
- qu'il atteste au moment du dédouanement par une mention portée sur la déclaration que les marchandises répondent aux conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime par une mention qui a la forme « Marchandise admissible au bénéfice de ce régime préférentiel de la Zone Arabe de Libre Échange… » ;

- qu'il souscrive un engagement cautionné du montant total des droits et taxes exigibles garantissant la production ultérieure du certificat d'origine.

Parmi les raisons particulières qui peuvent être raisonnablement acceptées pour la production d'un certificat d'origine a posteriori le fait qu'il n'a pas été délivré lors de l'exportation des marchandises et ce par suite d'erreur, d'omission ou de circonstances exceptionnelles.

b- Certificat d'origine refusé par les services des douanes :

Un certificat d'origine peut également être produit a posteriori s'il a été démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat d'origine a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

Parmi ces raisons techniques, on peut citer notamment:

- certificat établi sur un formulaire non réglementaire ;
- absence du cachet et de la signature (cases 12 et 13 du certificat d'origine);
- certificat délivré par une autorité non habilitée.

Le certificat d'origine, délivré a posteriori doit obligatoirement être revêtu de la mention « **رجعي بأثر مصدرة** », apposé dans la case « observations » de ce certificat.

.

C- L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne :

L'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne est accord bilatéral signé le 22 avril 2002, ratifié par décret présidentiel n°05-159 du 27/04/2005 et entré en vigueur le 1er septembre 2005.

L'union européenne en tant qu'union douanière compte 27 Etats membres à savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie et Roumanie.

Les règles d'origine dans le cadre de cet accord sont définies dans le protocole n°06 relatif à la définition de la notion des produits originaires et aux méthodes de coopération administratives annexé à l'accord et en fait une partie intégrante;

Le protocole n°06 a subi une modification par décision n°2/2007 du conseil d'association Union Européenne – Algérie adoptée le 16 octobre 2007 prévoyant l'extension du cumul diagonal vers les pays de la zone Pan Euromed. Il est applicable à partir du 1 novembre 2007.

La zone Pan Euro Méditerranéenne comprend les vingt sept (27) Etats membres de l'Union Européenne, les Etats membres de l'Association Européenne de Libre Echange AELE (La Suisse y compris Liechtenstein, l'Islande et la Norvège), la Turquie, les Iles Féroé, ainsi que les pays participants au partenariat Euro-méditerranéen sur la base de la Déclaration de Barcelone (Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie et Autorité palestinienne.)

Toutefois, l'application des règles du cumul entre les pays de la zone Pan Euromed est subordonnée à la satisfaction de deux conditions à savoir :

- Un accord commercial préférentiel existe entre les pays et territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

- Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le protocole n°06.

Ainsi, le cumul diagonal dans la zone Pan Euromed n'est passible que si les conditions sus citées soient remplies. Le cumul s'applique au fur et à mesure que les pays de cette zone concluent entre eux des accords de libre échange prévoyant des règles d'origine identiques. Ce processus progressif s'appelle « la géométrie variable ».

En l'Etat actuel, l'Algérie ne peut appliquer le cumul diagonal pan Euromed du fait que les conditions citée ci-dessus ne sont pas remplies. Elle se limite ainsi à la possibilité d'application du cumul bilatéral avec les produits d'origine européenne dans le cadre de l'accord d'association.

La deuxième partie de ce manuel sera consacrée à l'étude du protocole n°06 et par anticipation , on s'étalera sur les règles de cumul Pan Euromed qui sera applicable une fois l'Algérie signe un accords de libre échange avec l'un des pays de la zone Pan Euromed (l'AELE par exemple) prévoyant les mêmes règles d'origine que celles contenues dans le protocole n°06.

Partie 2 : Analyse du protocole n°06 relatif à la définition des produits originaires et les méthodes de coopération administrative.

La deuxième partie du présent manuel examine et commente le protocole n° 06, annexé à l'accord d'association Algérie-UE, relatif à la définition des produits originaires et les méthodes de coopération administratif.

Le choix de ce protocole se justifie par l'importance que représente l'union européenne en tant que partenaire commercial de l'Algérie avec 55% du volume des échanges commerciaux entre les deux parties d'une part et le caractère détaillée ainsi que les règles bien élaborées qu'il contient par rapport aux autres accords d'autre part.

On examinera les articles les plus importants du protocole .Le texte de chaque article sera reproduit et suivi d'explication et d'exemples, le cas échéant.

Cette méthode permettra de donner une image plus claire de ce qui est après tout un sujet complexe au vue des élèves de nos écoles, de nos agents, des commissionnaires en douanes et les operateurs économiques en général.

I-Règles de détermination de l'origine dans le cadre du protocole n°6 :

Selon les dispositions de l'article 2 du protocole n°06, l'origine peut être acquise par le fait que les marchandises ont été **entièrement obtenues**, ou parce qu'elles ont été **suffisamment ouvrées ou transformées**.

Ainsi, deux critères sont clairement définis pour acquérir l'origine algérienne ou communautaire dans le cadre de l'accord d'association Algérie-UE, à savoir :

- Produits entièrement obtenu;
- ouvraison ou transformation suffisante.

Néanmoins, le même protocole prévoit des atténuations à la règle de transformation suffisante. Il s'agit des règles de cumul.

A- Produits entièrement obtenus:

Les produits considérés comme entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté sont énumérés dans l'article 5 du protocole n°06.Il s'agit :

(a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;

(b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

(d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

La rubrique (d) vise des produits tels que le lait, les œufs, la laine obtenue par la tonte des moutons, etc. Il importe de souligner que les animaux dont proviennent ces produits doivent faire l'objet d'un élevage dans le pays concerné (l'Algérie ou la communauté européenne) pour qu'ils puissent en être considérés comme originaires.

(e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

Pour l'application de ce paragraphe, les eaux territoriales de l'Algérie et de la Communauté sont considérées comme faisant partie de leur territoire douanier respectif. Il en résulte que les produits halieutiques pêchés à l'intérieur des eaux territoriales de l'une ou de l'autre partie en sont considérés comme originaires, quel que soit le pays d'immatriculation ou le pavillon du navire de pêche.

Exemple : Du poisson pêché dans les eaux territoriales algériennes par des bateaux de pêche japonais est débarqué au japon. Dans ce cas, le poisson est considéré comme entièrement obtenu en Algérie étant donné qu'il a été pêché dans les eaux territoriales algériennes.

(f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties par leurs navires ;

Sont visés par cette rubrique, les produits de la pêche et autres produits tirés des eaux s'étendant en dehors des limites extérieures des eaux territoriales de l'Algérie ou de la Communauté.

La haute mer (au-delà des eaux territoriales) n'a pas de nationalité. Le poisson pêché hors des eaux territoriales de l'Algérie ou de la communauté est considéré comme « entièrement obtenu » pour autant que les navires remplissent les cinq grands critères fixés par de l'article 5, paragraphe 2 du protocole n°06.

Exemple : Du poisson est pêché en haute mer (hors des eaux territoriales) par un navire battant pavillon égyptien et satisfaisant aux autres conditions de nationalité du protocole. Il est préparé et congelé sur le navire avant d'être débarqué dans un port français. Dans ce cas, le poisson est considéré comme ayant été entièrement obtenu en Egypte

(g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point (f);

Il importe de préciser que les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" citées aux points (f) et (g) ci-dessus, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines qui :

- sont immatriculés ou enregistrés en Algérie ou dans un Etat membre de la Communauté;

- battent pavillon de l'Algérie ou d'un Etat membre de la Communauté;

- qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Algérie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États:

- dont l'état major est entièrement composé de ressortissants de l'Algérie ou des Etats membres de la Communauté ;

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de l'Algérie ou des Etats membres de la Communauté.

(h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

Il s'agit d'articles usagés recueillis sur le territoire de l'une des parties pour autant que ces produits ne puissent servir qu'à la récupération des matières premières.

Exemple : Les bouteilles en verre non originaires collectées :

- leur réutilisation en tant que contenant ne leur confère pas le caractère originaire ;
- le verre récupéré de ces bouteilles est réputé matière originaire (produit entièrement obtenu.

(i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

Dans ce cadre, on peut citer le cas de pièces de cuir d'origine tierce importées en Algérie qui seraient découpées en vue de la fabrication de cartables. Pour être considérés comme originaires d'Algérie, ces cartables devront subir la transformation suffisante prévue pour ces produits dans l'annexe II du protocole n°06.

En revanche, les déchets résultant de cette découpe et utilisés pour fabriquer d'autres produits, tels que les étuis pour téléphones portables, sont réputés originaires du pays où cette opération manufacturière a eu lieu, soit d'origine algérienne (le déchet de cuire est considéré comme matière originaire entièrement obtenue).

(j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

(k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points (a) à (j).

Il est entendu par là, les produits transformés dans lesquels sont incorporées uniquement les matières entièrement obtenues énumérées de a) à j).

Exemple : farine de blé de la PT 1101, Semoule de forment (blé) de la PT 1103, piments séchés ou broyés de la PT 0904, gaz naturel du 2711…etc.

B-Ouvraison ou transformation suffisante :

La division internationale moderne du travail et l'évolution des technologies ont pour conséquence que la plupart des marchandises échangées contiennent des matières premières, des produits semi ouvrés et des composants provenant de plus d'un pays.

Pour qu'un produit obtienne l'origine dans ce contexte, il faut qu'il ait subi un certain nombre de transformations durant sa fabrication.

B-1 principe général :

Conformément à l'article 06 du protocole n°06, les produits non entièrement obtenus, doivent subir des ouvraisons ou des transformations suffisantes pour acquérir le caractère de produits originaires.

Pour qu'un produit obtienne l'origine dans ce contexte, il faut qu'il remplisse les conditions fixées dans la liste de l'annexe II de ce protocole.

Les opérations ou transformations que doivent obligatoirement subir les marchandises non originaires, afin d'acquérir le caractère originaire, sont définies dans les colonnes 3 et / ou 4 de l'annexe II de protocole n°06.

Il y a lieu de consulter systématiquement la liste susvisée, dès que des produits non entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté sont mis en œuvre, afin de connaître les conditions d'acquisition du caractère originaire qui leur sont applicables. Bien entendu, le respect de ces conditions n'est pas requis en cas de cumul de l'origine.

La liste précitée indique pour les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits. Cette ouvraison est requise exclusivement pour ces matières.

Il en découle que si un produit ayant acquis l'origine en remplissant les conditions fixées dans cette liste, est mis en œuvre en tant qu'intrant pour la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit final dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables.

Autrement dit, dès lors qu'un produit intermédiaire est considéré comme originaire, il n'est pas tenu compte des matières d'origine tierce utilisées pour sa

fabrication lors de la détermination de l'origine du produit final auquel il a été incorporé.

- **Unité à prendre en considération :**

L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;

- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

B-2 -comment lire l'annexe II du protocole n°06 :

Avant d'entamer la lecture de l'annexe II du protocole n°06, il vous est conseillé de lire l'annexe I où se trouvent les notes d'introduction de l'annexe II. Ces notes expliquent comment lire l'annexe II et donnent des exemples dans certains cas.

L'ouvraison ou la transformation visée à l'annexe II concerne les opérations à effectuer sur les matières non originaires avant qu'elles ne puissent obtenir le caractère originaire qui leur permettra de bénéficier de l'origine préférentielle.

Les opérations énumérées constituent le minimum que doivent subir les marchandises pour obtenir l'origine. La transformation peut commencer à un stade antérieur mais jamais à un stade ultérieur.

Extrait de l'annexe II du protocole n°6

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH	**Désignation des marchandises**	Ouvraisons ou transformations appliquées à des **matières non originaires** conférant le **caractère de produit originaire**	
(1)	(2)	(3) ou (4)	
8502	Groupes électrogènes convertisseurs rotatifs électriques	Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit	Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.

- Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex" qui signifie « extrait », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

Exemple :

Les blocs de papier à lettre sont classés avec les registres et les agendas à la position 4820. En cherchant dans la colonne n° 1, on voit la référence « ex-4820 » à côté des termes blocs de papier à lettre (colonne 2) et une règle spécifique (colonne 3).

Le «ex » indique que les produits de la position 4820 ne sont pas tous couverts par la règle figurant à la colonne 3.

Bien que les registres et agendas soient classés à la même position que les blocs de papier à lettre, ils ne sont pas cités spécifiquement dans la colonne 2 et sont dès lors soumis à la règle générale qui s'applique au chapitre 48.

- Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

- Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

- Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4.

Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Quelques exemples :

Position SH	**Désignation des marchandises**	Ouvraisons ou transformations appliquées à des **matières non originaires** conférant le **caractère de produit originaire**	
(1)	(2)	(3) ou (4)	
Chap. 42	Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux	Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit	
----------	----------	----------	----------
ex Chap. 62	Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des :	Fabrication à partir de fils (4) (5)	
ex 6202, ex 6204 ex 6206, ex 6209 et ex 6211	Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés	Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5)	
----------	----------	----------	----------
8502	Groupes électrogènes convertisseurs rotatifs électriques	Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n°s 8501 ou 8503 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 10 % du prix départ usine	Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

(4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 (voir annexe I du protocole n°6)

(5) Voir note introductive 6 (annexe I du protocole n°06)

Exemple1 : Des sacs à main en cuir (SH 42 02) sont fabriqués en Algérie à partir de peaux brutes de bovins (SH 41 01) importées de Pakistan.

. **Position SH**	**Désignation des marchandises**	Ouvraisons ou transformations appliquées à des **matières non originaires** conférant le **caractère de produit originaire**	
(1)	(2)	(3) ou (4)	
Chap. 42	Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires ; ouvrages en boyaux	Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit	

La règle fixée pour le chapitre 42, donc y compris la position 42, lorsque des produits non entièrement obtenus ont été utilisés, est "fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position tarifaire différente de celle du produit".

Ces sacs à mains pourront donc être réputés originaires d'Algérie lors de leur exportation vers la Communauté. En effet, les peaux (SH 41 01) non entièrement obtenues en Algérie relèvent d'une position tarifaire différente de celle du produit obtenu, les sacs à mains classés au SH 42 02.

Rappel : Lorsqu'une règle fait référence au changement de position tarifaire, on entend par position, les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature du système harmonisé

Exemple2: Des vêtements pour hommes du chapitre 62 sont confectionnés en Algérie à partir de tissu importé du Japon

Position SH	**Désignation des marchandises**	Ouvraisons ou transformations appliquées à des **matières non originaires** conférant le **caractère de produit originaire**	
(1)	(2)	(3) ou (4)	
ex Chap. 62	Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des :	Fabrication à partir de fils **(4) (5)**	
ex 6202, ex 6204 ex 6206, ex 6209 et ex 6211	Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés	Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5)	

(4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 (voir annexe I du protocole n°6)

(5) Voir note introductive 6 (annexe I du protocole n°06)

La règle de liste requise pour les vêtements du chapitre 62 est la "fabrication à partir de fils". Elle signifie que les matières textiles utilisées pour la fabrication de vêtements en Algérie et qui n'en sont pas originaires, doivent être des fils ou des matières textiles moins élaborées que les fils pour que les vêtements obtenus soient réputés originaires d'Algérie. Autrement dit, les vêtements doivent y être confectionnés avec des tissus qui y ont été tissés.

La confection à partir de tissus non originaires n'est donc pas considérée comme "suffisante" bien qu'elle entraîne un changement de position tarifaire. Donc, ces vêtements ne sont pas d'origine algérienne.

Qu'en est-il des renvois que l'on retrouve dans la colonne 3 ?

Exemple : renvoi **(5)** :

Cette règle (colonne 3) ne s'applique, bien entendu, qu'aux seules matières textiles mises en œuvre pour la fabrication des vêtements. Ainsi, dans l'exemple précité, l'utilisation de matières non originaires d'espèces différentes, telles que des empiècements de cuir, des accessoires en matière plastique, des boutons etc..., n'aurait pas pour effet de faire perdre leur caractère originaire aux vêtements obtenus, dès lors que ces matières relèvent d'autres positions tarifaires que celle des vêtements conformément à la règle du changement de position tarifaire **(cf. Note introductive n° 6 qui précise cette règle).**

Exemple 3 :

1ère situation : Des groupes électrogènes du 8502 sont fabriqués en Algérie à partir de matières originaires dont la valeur représente 38 % du prix départ usine des appareils et des matières importées des Etats unis dont la valeur représente 28 % du prix départ usine.

Position SH	**Désignation des marchandises**	Ouvraisons ou transformations appliquées à des **matières non originaires** conférant le **caractère de produit originaire**	
(1)	(2)	(3) ou (4)	
8502	Groupes électrogènes convertisseurs rotatifs électriques	Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit	Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

		et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n°s 8501 ou 8503 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine	

Dans ce cas, la colonne 4 contient un critère alternatif qui peut être utilisé directement pour déterminer si le produit fabriqué peut être considéré comme originaire lors de son exportation vers la Communauté sous un régime préférentiel.

Etant donné que la valeur des matières non originaires utilisées (matières américaines) n'excède pas 30 % du prix départ usine, la transformation est suffisante pour conférer aux appareils le caractère originaire (d'Algérie), que les critères d'ouvraison de la colonne 3 soient remplis ou non.

2ème situation :

Les groupes électrogènes du 8502 sont fabriqués en Algérie à partir de matières originaires dont la valeur représente 36 % du prix départ usine des appareils et des matières importées des Etats unis dont la valeur représente 34 % du prix départ usine.

Les critères de la colonne 4 ne sont pas remplis puisque la valeur des matières non originaires excède 30 % du prix départ usine des appareils.

Il convient alors de vérifier si les conditions de la colonne 3 sont remplies.

La règle de la liste colonne 3 prévoit d'une part, que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, d'autre part, que dans cette limite, les matières des n°s 8501 ou 8503 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine des groupes électrogènes.

Dans ce cas la première condition est réunie, puisque la valeur des matières non originaires n'excède pas 40 % du prix départ usine des produits.

Afin de savoir si la deuxième condition est remplie, il est nécessaire de connaître parmi les matières non originaires utilisées si certaines relèvent de la position 8501 ou 8503 ainsi que la valeur de ces matières.

Deux hypothèses peuvent être envisagées :

1ère hypothèse : aucune matière des n°s du 8501 ou 8503 n'a été utilisée ou des matières de ces positions ont été utilisées mais leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine.

Dans ce cas la 2ème condition est remplie et la transformation est suffisante (produits suffisamment ouvrés ou transformés) pour conférer le caractère originaire d'Algérie aux groupes électrogènes lors de leur exportation vers la Communauté sous un régime préférentiel.

2ème hypothèse : des matières non originaires des n°s du 8501 ou 8503 ont été utilisées et leur valeur excède 5 % du prix départ usine.

Dans ce cas la 2ème condition n'est pas remplie et la transformation n'est pas suffisante pour conférer le caractère originaire aux groupes électrogènes.

B-3- la tolérance d'incorporation de matières non originaires :

L'article 6, paragraphe 2, accorde une tolérance permettant d'utiliser une petite quantité de matières non originaires dans la fabrication de marchandises.

Cette concession permet d'utiliser des matières non originaires jusqu'à une valeur maximale de 10 % du prix départ usine. Toutefois, lorsque l'annexe II fixe un pourcentage précisant la quantité de matières non originaires qu'il est interdit de dépasser, cette valeur maximale de la liste ne peut pas être dépassée en appliquant la tolérance de 10 %. Le pourcentage maximum est toujours celui qui est autorisé dans la liste. La règle de tolérance de 10 % peut être utilisée par exemple lorsqu'est appliquée la règle du changement de position tarifaire.

Les produits textiles des chapitres 50 à 63 inclus sont exclus du bénéfice de cette tolérance. Toutefois, d'autres tolérances sont accordées aux produits textiles des chapitres 50 à 63 inclus et il y a lieu de lire la note 5 des notes d'introduction de l'annexe II qui figurent à l'annexe I de chaque protocole

Exemple : Fabrication en Algérie d'un chariot de la position 8709, à partir de matières d'origine algérienne et de matières non originaires importées de Turquie pour une valeur de 60 relevant d'une position tarifaire différente de celle du produit, et de parties classées sous la position 8709 d'origine chinoise d'une valeur de 15. Le prix départ usine du produit est de 200.

La règle de transformation (colonne 3) qui correspond à cette position 8709 dit :
« Fabrication :

- à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
- dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ».

Suivant la 1ère condition, les matières chinoises relevant de la même position que le produit ne doivent pas être incorporées. Toutefois, la règle de tolérance permet l'utilisation de ces matières (de la même position) à condition que leur valeur ne dépasse pas 10% du prix départ usine du produit. Les parties chinoises représentent : 15/200 * 100 = 7,5%. Inférieur au seuil maximal de 10%.

Aussi, le produit obtenu doit- il satisfaire à la 2ème condition : maximum de 40% de matières non originaires. Dans l'exemple, la valeur totale des matières utilisées est de : 60 +15 = 75 ; et 75/200 * 100 = 37,5 %, inférieur à 40%.

Suivant cet exemple, le produit est considéré comme d'origine algérienne. Il satisfait aux conditions de transformation de la colonne 3. (Dans l'exemple, la règle alternative prévue par la colonne 4 est sciemment ignorée).

B-4- Ouvraisons et transformations insuffisantes :

Certaines opérations sont considérées comme ayant un effet tellement mineur sur le produit fini qu'elles ne pourront jamais être considérées comme conférant le caractère originaire, qu'elles soient effectuées individuellement ou dans le cadre d'une combinaison d'opérations, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies.

En termes simples, ces opérations empêchent l'acquisition de l'origine dans le cadre du cumul; de telles opérations ne confèrent pas l'origine dans le pays où elles sont effectuées sur les marchandises.

L'article 7 du protocole n°06 les énumère comme suit :

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux.

Exemples:

1. Du café brut est importé en vrac en Algérie en provenance de Brésil. La règle d'origine applicable au café est « fabrication à partir de matières de toute position». En Algérie, il est dépoussiéré, trié et simplement réparti dans différents emballages. Puisque ni le dépoussiérage ni la division en quantités ni le remballage ne sont des opérations suffisantes pour conférer l'origine, le café conserve son origine brésilienne.

2. Du café brut est importé en vrac en Algérie en provenance de Brésil. En Algérie, il est dépoussiéré, torréfié, moulu trié et réparti dans différents emballages. Puisque les opérations effectuées en Algérie sont suffisantes pour conférer l'origine (« fabrication à partir de matières de toute position »), le café obtient l'origine algérienne.

B-5- cas particuliers :

- **Accessoires, pièces de rechange et outillages :**

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

- **Assortiments :**

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, si tous les produits entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

- **Eléments neutres :**

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de prendre en considération l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :

- énergie et combustibles;
- installations et équipements;
- machines et outils;
- qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

C- atténuation à la règle de transformation suffisante : l'origine cumulative :

En appliquant les règles de cumul, les marchandises originaires d'une partie contractante sont considérées comme étant originaires de l'autre partie contractante, à condition que ces marchandises subissent une ouvraison dépassant celles considérées comme insuffisantes, mais sans pour autant atteindre la transformation suffisante imposée aux matières d'origine tierce.

L'objectif recherché par l'utilisation des règles de cumul est de favoriser les matières originaires des parties contractantes sur celles provenant des pays tiers, ce qui contribue à la réalisation de l'intégration économique.

Les articles 3 et 4 du protocole n°06 énoncent le principe du cumul au sein de la zone Pan Euromed et posent certaines conditions pour son application.

L'analyse des articles 3 et 4 du protocole n°06 permet de déduire 03 types de cumul qui peuvent être appliqués, à savoir :

- le cumul bilatéral ;
- le cumul multilatéral partiel (cumul diagonal) qui est la base du cumul pan Euromed ;

- le cumul multilatéral intégral (cumul Total).

C-1-Le cumul bilatéral :

Le cumul est bilatéral lorsque son champ d'application est limité aux échanges préférentiels entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre de l'accord d'association.

Les produits originaires de l'une des parties (Algérie ou communauté) qui font l'objet d'une transformation dans l'autre partie (communauté ou Algérie ou Communauté) sont assimilés aux produits originaires de cette dernière. Il n'est pas exigées que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, mais à conditions qu'ils aient fait, l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au delà de celles qui sont considérées comme insuffisantes en vertu de l'article 07 du protocole n°06.

Ainsi, pour qu'un produit d'origine européenne ayant subi une transformation en Algérie acquière l'origine algérienne par application du cumul bilatéral, il n'est pas exigée que cette transformation soit suffisante au sens de l'article 06 du protocole n°06 mais il faut qu'elle soit plus qu'insuffisantes (au delà les opérations visées par l'article 07 du même protocole, sinon le produit garde son origine européenne.

Exemple : Du tissu de lin (PT 53.09) originaire de la communauté, est importé en Algérie où il est coupé et utilisé pour la confection de vêtements de femmes (PT 61.04).

Les vêtements de femmes sont exportés dans la communauté.

Quelle est l'origine des vêtements exportés dans la communauté?

Les vêtements finis ont l'origine préférentielle algérienne:

Le tissu étant originaire de la communauté, il est traité comme étant originaire d'Algérie lorsqu'il y est confectionné;

Les vêtements acquièrent l'origine algérienne comme l'opération effectuée en Algérie (la confection) est une opération plus qu'insuffisante.

C-2-Le cumul diagonal :

Le cumul est diagonal lorsque son champ d'application englobe les échanges entre la Communauté et plusieurs pays appartenant à un même système préférentiel (la zone pan Euromed).

Il permet dans les échanges entre pays appartenant à cette zone préférentielle, de considérer les produits originaires d'un ou d'autres pays appartenant à cette zone, comme étant originaires du pays de la zone dans lequel ils seront ouvrés ou transformés, pour autant que le produit obtenu soit lui-même exporté vers un pays de la Zone.

Dans ce cas, ne sont soumis à la règle de transformation suffisante imposée que les produits tiers importés.

Les articles 3 et 4 du protocole prévoient un cumul diagonal de l'origine, dit cumul pan euro- méditerranéen. Ce dispositif permet de considérer comme originaires de l'Algérie ou de la Communauté, les produits qui y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la zone pan euro- méditerranéenne, à conditions que ces matières aient fait l'objet dans le territoire de l'Algérie ou de la Communauté d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes visées à l'article 07 du protocole n°06, ci-dessus. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

La zone Pan Euro Méditerranéenne comprend les vingt sept (27) Etats membres de l'Union Européenne, les Etats membres de l'Association Européenne de Libre Echange AELE (La Suisse y compris Liechtenstein, l'Islande et la Norvège), la Turquie, les Iles Féroé, ainsi que les pays participants au partenariat Euro-méditerranéen sur la base de la Déclaration de Barcelone (Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie et Autorité palestinienne.

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie ou dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations insuffisantes visées par l'article 7 du protocole n°06, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'Algérie ou de la communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays et territoires participant à ce cumul. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de sa fabrication en Algérie ou dans la Communauté (CE).

Les produits originaires d'un des pays et territoires de la zone pan Euromed, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Algérie ou dans la Communauté conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays et territoires.

Le cumul diagonal Pan Euromed ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

- un accord commercial préférentiel conforme à l'article 24 du GAAT (accord de libre échange, union douanière ...etc.) existe entre les pays et territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

- les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le nouveau protocole 4; et

- des avis précisant les exigences nécessaires à remplir pour appliquer le Cumul ont été publiés dans le journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire et le journal officiel de l'union européenne.

Ainsi, dans la pratique, le cumul de l'origine avec les pays concernés sera mis en œuvre progressivement, au fur et à mesure de l'accomplissement des formalités requises pour son entrée en vigueur. A présent, le cumul diagonal n'est pas applicable en Algérie. Seul le cumul bilatéral avec les matières originaires de la communauté est en vigueur.

Quelques exemples d'application du cumul diagonal :

1. Exemple d'attribution de l'origine par la dernière ouvraison ou transformation effectuée.

Du tissu relevant de la PT 5112(obtenu à partir de laine d'agneau non cardée ni peignée) originaire de la Communauté est importé en Algérie. La doublure, faite à partir de fibre synthétique (PT 5513), est originaire de Norvège.

Des costumes (SH 6203) sont confectionnés en Algérie.

La dernière ouvraison ou transformation est effectuée en Algérie. Cette ouvraison ou transformation (dans ce cas, la confection de costumes) va au-delà des opérations visées à l'article 7. Les costumes acquièrent par conséquent l'origine algérienne et peuvent être exportés dans d'autres pays avec lesquels le cumul est applicable.

Si, dans cet exemple, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec les règles d'origine pan-euro-méditerranéennes entre le l'Algérie et la Norvège, la géométrie variable implique que la doublure norvégienne doit être considérée comme non originaire et que, par conséquent, les costumes n'acquièrent pas de caractère originaire.

2. Exemple d'attribution de l'origine lorsque la dernière ouvraison ou transformation ne va pas au-delà des opérations minimales; il est fait recours à la valeur la plus élevée des matières utilisées dans la fabrication

Les différentes parties d'un ensemble, originaires de deux pays, sont emballées dans la Communauté. Le pantalon et une jupe, originaires de Suisse, ont une valeur de 180 euros. La veste, originaire de l'Algérie, a une valeur de 100 euros. L'opération minimale (emballage) effectuée dans la Communauté a un prix de 2 euros. L'opérateur utilise des sacs en plastique d'Ukraine qui ont une valeur de 0,5 euros. Le prix départ usine du produit fini est de 330 euros.

Comme l'opération réalisée dans la Communauté est une opération minimale, la valeur ajoutée doit être comparée avec les valeurs en douane des autres matières utilisées afin d'attribuer l'origine:

Valeur ajoutée dans la Communauté (dont 2 euros pour l'opération et 0,5 euros pour les sacs) = 330 euros (prix départ usine) — (moins) 280 euros (180 + 100) = 50 euros= « valeur ajoutée » communautaire.

La valeur suisse (180) est plus élevée que la valeur ajoutée dans la Communauté (50) et que les valeurs des autres matières originaires utilisées (100). Par conséquent, le produit final a l'origine suisse et peut être exporté dans d'autres pays avec lesquels le cumul est applicable.

Si, dans cet exemple, il n'y avait pas d'accord de libre-échange avec les règles d'origine pan-euro-méditerranéennes entre la Communauté et la Suisse, l'ensemble devrait être considéré comme non originaire vu que les matières originaires de Suisse n'ont été ni suffisamment transformées ni n'ont pu bénéficier de l'application d'un cumul de l'origine.

3. Exemple de produits exportés sans subir d'autre ouvraison ou transformation :

Un tapis, originaire de la Communauté, est exporté en Egypte et ensuite exporté en Syrie, après deux ans, sans avoir subi d'autres opérations. Le tapis conserve son origine communautaire à l'exportation en Syrie.

Dans cet exemple, une preuve d'origine préférentielle peut être délivrée pour une exportation de l'Egypte en Syrie uniquement s'il y a un accord de libre-échange avec les règles d'origine pan-euro-méditerranéennes entre la Communauté et la Syrie.

Enfin, pour l'application du cumul diagonal, il convient de vérifier chaque fois si les pays dont sont originaires les matières utilisées dans la fabrication ont conclu des accords de libre-échange avec le pays de fabrication finale et le pays de destination finale

C-3- Le cumul total :

Le cumul est total lorsque, dans un même système préférentiel regroupant plusieurs pays, tous les éléments fournis par un ou plusieurs de ces pays - non seulement les produits qui en sont originaires mais également les ouvraisons ou transformations qui y sont effectuées - sont pris en compte pour l'attribution au produit finalement obtenu du caractère de "produit originaire" tel que défini par les règles de base.

Ce dispositif permet donc à un produit d'origine tierce subissant des ouvraisons successives dans plusieurs pays de la même zone préférentielle, d'acquérir le caractère de "produit originaire" dès lors que l'ensemble de ces ouvraisons constituent une transformation suffisante.

Parmi les pays de la zone pan Euromed, le cumul total n'est prévu que dans les relations commerciales entre :

- l'union européenne et les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie)
- L'union européenne et les pays de l'AELE à l'exception de Suisse (Norvège et Islande) dans le cadre de l'espace économique européen (EEE).

Le cumul total est utilisé principalement pour conférer l'origine aux **matières textiles** ayant subies des ouvraisons dans plusieurs pays.

Dans le protocole n°06, les articles 3 et 4 paragraphes 4, il est possible d'appliquer un cumul total (cumul des ouvraisons et transformation) entre l'union européenne et les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) à condition que ces pays concluent entre eux des accords de libre échange prévoyant des règles d'origine identiques.

Actuellement, en l'absence d'accord de libre échange entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, prévoyant des règles identiques que celles du protocole n°06, l'application en Algérie du cumul total avec des ouvraisons effectuées au Maroc ou en Tunisie n'est pas possible.

Exemple : Du fil chinois (PT 52.05) est importé en Tunisie où il transformé en tissu de coton (PT 52.08).

Le tissu conserve son origine chinoise étant donné que la règle d'origine s'appliquant aux tissus impose une fabrication à partir de fibres.

Le tissu non originaire est exporté de Tunisie au Maroc où il est utilisé pour la confection de vêtements pour hommes (PT 61.03).

Quelle est l'origine des vêtements?

Au Maroc, les vêtements finis obtiennent le caractère originaire préférentiel parce que l'ouvraison effectuée au Maroc est ajoutée à l'ouvraison effectuée en Tunisie pour la confection de vêtements originaires

L'exigence de la double transformation a été accomplie dans le territoire des pays bénéficiant du cumul total.

Le produit final obtient l'origine marocaine et peut être exporté dans la Communauté.

Toutefois, étant donné que le cumul intégral entre la communauté, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie n'est pas reconnu par les pays partenaires pan-euro-méditerranéens, le produit ne peut pas être réexporté vers les autres pays de la zone pan Euromed dans le cadre des préférences.

Cependant, les vêtements n'acquièrent pas l'origine marocaine par application du cumul diagonal…..pourquoi?

Parce que le tissu n'est pas originaire de la Tunisie (pour que le tissu soit originaire de Tunisie, il faut qu'il soit fabriqué à partir de fibre, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple);

Par conséquent, les vêtements confectionnés au Maroc à partir du tissu non originaire ne peuvent pas obtenir le caractère originaire en application du cumul diagonal qui se fait uniquement à partir de matières originaires.

II-**Autres conditions exigées pour bénéficier du régime préférentiel :**

Outre les critères d'acquisition de l'origine (produits entièrement obtenus et transformation suffisante), d'autres conditions sont exigées pour prétendre au bénéfice du régime préférentiel.

Il s'agit des conditions suivantes :

- Conditions territoriales ;
- Regel de transport direct ;
- Interdiction des ristournes ou exonération des droits de douanes.

A- Conditions territoriales :

Les conditions d'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire algérien ou celui de la Communauté à l'exception des cas de cumul prévus par les articles 03 et 04 (article 12 du protocole n°06).

En l'absence d'accord de libre échange prévoyant les mêmes règles avec les autre pays de la zone pan Euromed, ces derniers sont considérés comme pays tiers. Ainsi, toute opération effectuée en dehors de l'Algérie ou de la communauté est considéré comme effectué dans un pays tiers.

Néanmoins, deux exceptions à cette règle sont prévues :

- Les produits originaires exportés de la Communauté ou de l'Algérie dans un pays tiers puis ils sont y retournés (article 12 paragraphe 02);

- Les matières exportées de la Communauté ou de l'Algérie pour ouvraison ou transformation dans un pays tiers destinées à être réimportées ultérieurement (article 12 paragraphe 03);

- **Les produits originaires exportés de la Communauté ou de l'Algérie dans un pays tiers puis y sont retournés** :

Ces produits conservent leur caractère originaire sous conditions :

- Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ;

- Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

- **Les matières exportées de la Communauté ou de l'Algérie pour ouvraison ou transformation dans un pays tiers destinées à être réimportées ultérieurement :**

Pour que ces matières gardent leur caractère originaire il faut:

- Qu'elles soient originaires de l'Algérie ou de la Communauté (entièrement obtenues ou bien suffisamment ouvrées ou transformées) ;

- Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
- que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

- que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l'Algérie n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est sollicité.

Valeur ajoutée totale = l'ensemble des couts accumulés en dehors de la Communauté ou de l'Algérie (y compris la valeur des matières ajoutées).

Toutefois, lorsque la règle de la valeur ajoutée de l'annexe II est applicable au produit final pour acquérir le caractère originaire, la valeur totale de l'ouvraison ou de la transformation effectuée en dehors du territoire des parties contractantes doit

être ajoutée à la valeur des matières non originaires incorporées dans le territoire des deux parties.

Ces valeurs cumulées (la valeur ajoutée en dehors du territoire de la Communauté ou de l'Algérie et la valeur des matières non originaires) ne doivent pas dépasser le pourcentage indiqué dans la liste de l'annexe II (article 12 paragraphe 04).

Exemple: Des mouvements de montres mécaniques incomplets et partiellement assemblés dans la Communauté (PT 9110) sont terminés au Brésil.

La valeur acquise dans au Brésil à la suite du montage et de l'incorporation de composants de Taiwan est de 20 euros (valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté).

Les mouvements ainsi obtenus (mouvements complets et assemblés PT 9108) sont réimportés dans la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de montres de la position tarifaire PT 91 02 avec :

- Aiguilles (PT 91.14) originaires de la Communauté et d'une valeur =230 euros;

-Des boîtiers (PT 91.11) originaire de la Communauté et d'une valeur de 100 euros;

-Des bracelets (PT 91.13) originaire de la Corée et d'une valeur de 50 euros.

Le prix départ usine des montres est de 300 euros.

La règle de l'annexe II (colonne 03) stipule que:

« Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit »

Est-ce que les montres sont considérées comme originaires de la Communauté?

Les mouvements de montres mécaniques incomplets importés au Brésil sont originaires de la Communauté;

Les marchandises réimportées dans la Communauté (les mouvements complets et assemblés) résultent de la transformation des matières exportées vers le Brésil (les mouvements incomplets);

La valeur acquise au Brésil = 20 euros, elle n'excède pas 10 % du prix départ usine des montres obtenues;

La somme de la valeur des composants tiers utilisés dans la Communauté (les bracelets originaire de la Corée) et de la valeur acquise à la suite de l'ouvraison effectuée au Brésil= 70 euro, elle présente 23.33% du prix départ usine des montres (Elle ne dépasse pas 40 % du prix départ usine).

Par conséquent, les montres sont considérées comme originaires de la Communauté parce que toutes les conditions prévues par l'article 12 paragraphe 03 sont remplies ainsi que la règle de l'annexe II.

B- Règle de transport direct :

L'obligation du transport direct des produits originaires vise essentiellement à assurer que le bénéfice d'un régime préférentiel sollicité s'applique aux produits effectivement originaires du pays partenaire en évitant les cas dans lesquels ces produits peuvent faire l'objet au cours de leur acheminement vers l'Algérie ou la Communauté d'une substitution ou d'une transformation quelconque dans un pays tiers.

Les produits éligibles au bénéfice des avantages dans le cadre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne doivent être transportés directement entre l'Algérie et les États de l'union européenne.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi, peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, à condition que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

La preuve que les conditions visées précédemment ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit (le connaissement par exemple) ;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) une description exacte des produits ;

ii) la date du déchargement et de rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;

iv) soit à défaut de tous documents probants.

- **Cas des expositions :**

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du protocole n°06 et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

Les conditions suscitées sont applicables à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

C- Règle de non ristourne ou exonérations des droits de douanes :

C-1-Le principe :

Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'Algérie, de la Communauté ou d'un des autres pays visés aux articles 03 et 04 ne

bénéficient ni en Algérie ni dans la Communauté, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane, sous quelque forme que ce soit (article 15 §01 du protocole n°06).

Cette interdiction s'applique également aux emballages, accessoires, pièces de rechange et outillages ainsi que les produits d'assortiments qui ne sont pas originaires (article 15 §04 du protocole n°06).

Lorsque les marchandises arrivent dans la Communauté en provenance d'un pays tiers, elles sont passibles de droits de douane correspondant à un taux spécifique. De même, lorsque les marchandises arrivent en Algérie, elles sont, elles aussi, assujetties à des droits de douane. Avant la prise de livraison des marchandises, ces droits doivent être versés par l'importateur ou son représentant mandaté à cet effet.

Le terme "ristourne" vise la dispense ou le remboursement de ces droits pour les matières utilisées dans la fabrication d'un produit destiné à l'exportation.

L'article 15 vise à empêcher l'octroi de "ristournes" à des marchandises non originaires utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit originaire. Tous les droits auxquels sont assujetties les marchandises non originaires doivent être réglés et, à aucun moment, être ristournés ou remboursés et la preuve à cet effet doit être fournie aux services douaniers à leur demande.

C-2- Justification de la règle de non ristourne :

L'application de la règle de non ristourne vise essentiellement à :

- Eviter une discrimination des fabricants de matières des pays tiers ayant subie une transformation suffisante pour la consommation intérieure par rapport aux fabricants de matières premières ayant subi une transformation suffisante pour la réexportation vers un autre pays du système de cumul.

- Exercer une pression sur les pays partenaire pour qu'ils abaissent les droits de douanes appliqués aux matières de pays tiers (problème de politique commerciale)

- Inciter les pays partenaires à signer des accords de libre échange (problème de politique commerciale)

- Encourager l'approvisionnement dans la zone de cumul. Il s'agit de l'objectif principal de la règle. A cet égard, deux éléments sont conjugués pour augmenter l'approvisionnement à l'intérieur de la zone :

a) les matières originaires peuvent être exemptées des droits de douanes résiduels (la règle de non ristourne ne leur est pas applicable) ;

b) il suffit d'une transformation plus que minimale pour qu'elles acquièrent l'origine de la partie contractante où la fabrication a lieu.

C-3- conditions d'application de règles de non ristourne :

Dans les accords entre la Communauté et les pays méditerranéens autre qu'Israël, l'interdiction des ristournes s'applique lorsque le produit a acquis l'origine par application du cumul avec des matières originaires des pays figurant aux articles 3 et 4 autres que le pays de destination ou si la preuve de l'origine EUR-MED est délivrée en vue d'appliquer le cumul diagonal dans un stade ultérieur.

Dans les accords entre la communauté, la Turquie, la Suisse, la Norvège, l'Islande et les Iles Féroé et dans l'accord entre la CE et Israël, l'interdiction des ristournes est toujours d'application.

Exemples :

1. Exemple de la possibilité de ristourne dans le commerce bilatéral:

De l'aluminium originaire des Emirats Arabes Unis (SH 7601) est importé en Algérie pour fabriquer des vis en aluminium (SH 7616). Le produit final originaire d'Algérie est exporté dans la Communauté.

Comme l'origine algérienne est acquise suite à l'ouvraison et aux transformations suffisantes, les autorités douanières algériennes peuvent octroyer la ristourne pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits originaires lorsqu'ils sont exportés dans la Communauté.

Toutefois, si la ristourne est octroyée, les vis ne peuvent pas être utilisées dans la Communauté aux fins du cumul pan-euro-méditerranéen.

Dans cet exemple, les vis originaires d'Algérie peuvent être exportées dans la Communauté uniquement avec un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou avec une déclaration sur facture.

2. Exemple d'interdiction de ristourne dans le commerce diagonal:

Des oranges de Costa Rica (SH 0805) et du sucre originaire de la Communauté (SH 1701) sont importés en Jordanie pour produire du jus d'orange (SH 2009). La valeur du sucre originaire de la Communauté excède 30 % du prix départ usine. Le produit d'origine jordanienne est exporté en Suisse.

Comme l'origine du produit final est acquise en Jordanie suite au cumul avec un des pays indiqués aux articles 3 et 4 (dans ce cas la Communauté), les matières non originaires ne peuvent pas faire l'objet en Jordanie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane. Par conséquent, si une preuve d'origine préférentielle est établie en Jordanie, les droits de douane doivent être payés sur les oranges originaires de Costa Rica.

Dans cet exemple, le produit originaire de Jordanie peut être exporté dans la Communauté uniquement avec un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou avec une déclaration sur facture EURMED. En plus, le jus peut être re-exporté dans le contexte du cumul diagonal de la Communauté aux autres pays repris aux articles 3 et 4.

De ce qui précède, on peut déduire ce qui suit :

- L'interdiction de ristourne est toujours applicable dans le commerce, qu'il soit bilatéral ou diagonal, entre la communauté, la Turquie, la Suisse, la Norvège, l'Islande et les îles Féroé et dans l'accord entre la communauté et Israël.

- La ristourne est possible dans le commerce purement bilatéral entre la communauté, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

- l'Algérie, le Maroc la Tunisie, l'Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie peuvent appliquer la ristourne partielle. L'application de la ristourne partielle n'exclut pas les marchandises du cumul diagonal.

L'article 15 paragraphe 7 du protocole n°06 stipule que l'Algérie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie.

Cette possibilité initialement accordées à l'Algérie jusqu'au 31 décembre 2009 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 et pourrait être réexaminée d'un commun accord.

III-La justification de l'origine et les méthodes de coopération administrative :

L'octroi de l'origine préférentielle est lié à la présentation de l'une des preuves d'origine prévues par l'article 16 du protocole n°06 :

- un certificat de circulation des marchandises EUR.1;

- un certificat de circulation des marchandises EUR-MED,;

- une "déclaration sur facture", ou une déclaration sur facture EUR-MED, établies par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits en question d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification .

A-Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED :

Le protocole n°06 prévoit deux modalités de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED :

A-1-la procédure normale *:*

La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED relève de la compétence exclusive des autorités douanières du pays d'exportation.

Il est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité et ce, au moment de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte.

A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité doit remplir correctement le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que le formulaire de demande dont les modèles figurent en annexe n° dans l'une des langues dans lesquelles l'accord Euro Méditerranéen est rédigé.

Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ainsi les produits doivent être désignés dans la case n° 08 selon les usages commerciaux avec suffisamment de précisions sans interligne.

Lorsque cette case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

Le certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Aussi, lorsque d'éventuelles modifications sont nécessaires, elles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues.

Les articles indiqués sur le certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre.

La demande de L'EUR1 ou de l'EUR-MED est accompagnée de la déclaration de l'exportateur, dans laquelle il atteste que toutes les informations mentionnées sur la demande sont exactes. L'exportateur doit décrire dans sa déclaration les circonstances ayant permis à ses produits d'acquérir l'origine.

L'exportateur sollicitant la délivrance d'un EUR1 ou d'un EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, sur demande de la douane du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire du produit.

Une fois les conditions de régularité établies, le certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED est visé par les autorités douanières du pays de l'exportation et remis à l'exportateur au moment de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte avec l'indication de la date de délivrance dans la case n°11 dudit certificat.

. Aussi, l'administration des douanes peut elle exiger la traduction du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED**.**

A-2- La procédure exceptionnelle : et ce selon des cas :

A-2-1-Délivrance d'un certificat de circulation EUR1 ou EUR-MED à posteriori :

Le certificat de circulation EUR1ou EUR-MED peut être délivré, à titre exceptionnel, après l'exportation des produits auxquels il se rapporte dans deux cas de figures :

- L'EUR1 ou L'EUR-MED n'a pu être délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ;

- L'EUR1 ou L'EUR-MED n'a pas été accepté par le pays d'importation pour des raisons techniques.

Parmi ces raisons techniques, on peut citer les exemples suivants :

- Certificat EUR1 ou EUR-MED établi sur un formulaire non réglementaire (à titre d'exemple : il ne comporte pas de guillochage, il présente des différences dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire, il est sans numéro de série, il est imprimé dans une langue non autorisée …etc.);

- absence de cachet et de signature;

- l'une des cases que l'exportateur est tenu de compléter n'a pas été remplie;

- certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED délivré par une autorité non habilitée;

- certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED visé par un nouveau cachet non encore communiqué;

- production d'une photocopie ou d'une copie à la place de l'original du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED;

- la mention d'un pays tiers non partie à l'accord ou d'un pays auquel le cumul n'est pas applicable, dans les cases 2 ou 5 du certificat EUR1 ou EUR-MED.

Dans ce cas, après avoir apposé la mention « Document refusé », les services des douanes sont tenus d'indiquer la (les) raison (s) du refus, le certificat est restitué à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance à posteriori d'un nouveau certificat.

Le service peut, toutefois, éventuellement conserver une photocopie de l'EUR.1 ou de l'EUR-MED refusé en vue d'un contrôle à posteriori, ou s'il a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.

La demande de délivrance d'un EUR1 ou d'un EUR-MED a posteriori doit être motivée avec indication du lieu et de la date d'exportation des produits auxquels il se rapporte.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, délivré a posteriori doit obligatoirement être revêtu de la mention suivante en anglais **« ISSUED RETROSPECTIVELY »**, apposé dans la case n° 07 « observations » dudit certificat.

Il est à préciser, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré a posteriori sur la base du certificat de circulation EUR.1 mais uniquement si les conditions d'utilisation du certificat de circulation EUR-MED ont été réunies, c'est-à-dire que le produit en cause répond aux conditions du cumul diagonal

pan euro méditerranéen. Dans ce cas Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED, délivré a posteriori doit être revêtu de la mention suivante en anglais « ISSUED RETROSPECTIVELY (original EUR1 n° (lieu et date de délivrance) », apposée dans la case n° 07 « observations » dudit certificat.

Néanmoins, lorsque L'EUR1 ou L'EUR-MED est rejeté pour le non respect des règles d'origine, il ne peut être remplacé par un nouveau certificat délivré a posteriori.

A-2-2-Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED :

Sur demande expresse de l'exportateur, un duplicata de l'EUR1 ou de l'EUR-MED peut être délivré par l'autorité douanière qui l'a délivré et ce, sur la base des documents d'exportation.

Le duplicata est délivré dans le cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Le duplicata doit être présenté et complété dans toutes ses rubriques et il doit être conforme aux indications figurant dans le dossier d'exportation de la marchandise, lequel doit être présenté au bureau de douane qui a visé le certificat primitif.

A ce titre, le duplicata doit être revêtu de la mention suivante en anglais **« DUPLICATE »,** apposé dans la case n°07 « observations ». Ainsi, la date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED original, doit être reportée sur le duplicata, qui prend effet à cette date.

A-2-3-Délivrance de certificat de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED sur la base de la preuve d'origine délivrée ou établie antérieurement :

Pour les produits originaires placées sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie, il est possible de remplacer la preuve d'origine initiale par une ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED pour l'envoi de ces produits dans la Communauté ou en Algérie. C'est le cas des produits originaires importés et divisés en petits lots destinés à être dédouaner dans différents bureaux de douane du pays.

Les certificats de circulation des marchandises EUR1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau des douanes sous le contrôle duquel sont placés les produits.

B- La contexture et le contenu du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED :

Les exigences formelles pour l'établissement du certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED sont reprises à l'annexe **III.a** et à l'annexe **III.b** du protocole n°06.

B-1- La contexture du certificat de circulation EUR1 ou EUR-MED :

L'EUR.1 ou l'EUR-MED est un document normalisé d'un format de 210x297 Millimètres avec une tolérance variant entre 05 et 08 Millimètres pour la longueur.

Il est constitué de deux feuillets détachables :

- le premier feuillet, constituant le certificat proprement dit, doit être de couleur blanche et revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparente toute falsification par moyen mécanique ou chimique ;

- le second feuillet sert à établir la demande de délivrance de certificat. Il est conservé par le service douanier ayant procédé au visa du certificat après l'exportation des marchandises concernées. Chaque certificat visé est identifié par un numéro de série.

B-2*:* Le contenu du certificat de circulation EUR1 ou EUR-MED *:*

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est composé de 14 cases :

Case 1 : « exportateur » cette case doit reprendre le nom, l'adresse complète et le pays de l'exportateur.

Case 2 : cette case doit reprendre les pays, groupe de pays ou territoire concernés par les échanges préférentiels.

Case 3 : « destinataire » cette case reprend le nom, l'adresse complète et le pays de l'importateur.

Case 4 : cette case reprend le pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires. Dans le cas d'envoi avec des marchandises originaires de plus d'un pays ou territoire, cette case doit porter la mention « voir case 8 ».

Case 5 : cette case doit reprendre le pays, groupe de pays ou territoire de destination.

Case 6 : dans cette case, doivent figurer les informations relatives aux transports.

Case 7 : cette case est réservée aux observations. Dans le cas du certificat EUR-MED, elle doit être complétée par :

- « *Cumulation applied with* …. (nom du (des) pays) » dans le cas ou le produit final acquière le caractère originaire en application des règles de cumul ;
- « *No cumulation applied* » dans le cas ou le produit final est entièrement obtenu ou suffisamment ouvrés ou transformé.

Case 8 : elle comporte le numéro d'ordre, les marques, nombres et natures des colis ainsi que la désignation des marchandises. (Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner « en vrac »). Dans le cas d'envoi avec des marchandises originaires de plus d'un pays ou territoire, cette case doit porter le nom ou l'abréviation officielle de pays d'origine pour chaque article.

Case 9 : elle est relative à la masse brute (en Kilogrammes) ou autres mesures (litres, mètre cubes, etc.…)

Case 10 : est réservée à la facture.

Case 11 : cette case est réservée au visa des douanes. Elle doit comporter la désignation du bureau de douane, la signature manuscrite de l'agent compétent des douanes, le cachet du bureau et la date du visa.
Case 12 : elle est réservée à la déclaration de l'exportateur (sa signature, l'indication du lieu et la date de l'établissement du certificat).

Case 13 : elle doit être servie dans le cas de contrôle a posteriori de ces certificats. Le service doit y mentionner le service chargé du contrôle a posteriori.

Case 14 : cette case est réservée aux résultats du contrôle de l'EUR.1 ou de l'EUR-MED (document authentique ou pas). Elle doit comporter en outre, la signature de l'agent et le cachet.

Il y a lieu de souligner que dans le cas où la case n° 08 sus indiquée est insuffisante pour la désignation des marchandises nécessaires notamment dans le cas d'envois importants, l'exportateur peut désigner ses marchandises sur les factures accompagnant lesdites marchandises ou tout autre document commercial, sous réserve :

- qu'il indique les numéros des factures dans la case 10 du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED;

- que les factures ou tout autre document commercial puissent être durablement attachées au certificat avant sa présentation à la douane ;

- que l'autorité douanière ait apposé sur les factures ou tout autre document commercial un cachet les solidarisant avec le certificat.

C-La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED :

La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED est une procédure simplifiée de la certification d'origine des marchandises, elle est établie par l'exportateur selon les modalités présentées à l'article 22 du protocole n°06.

C-1: Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED :

La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED doit être établie par l'exportateur selon les formes et modèles précisés dans le protocole n°06.

A ce titre, elle est dactylographiée ou imprimée et signée à la main (signature originale de l'exportateur). Elle doit être établit selon les textes figurant aux annexes IV a et b dans l'une des versions linguistiques de ces annexes.

Le texte de la déclaration sur facture dans sa version en langue française est le suivant :

« **L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ….) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle…..) » .**

Le texte de la déclaration sur facture EUR-MED est le même que celui de la déclaration sur facture mais elle doit comporter en plus l'une des déclarations suivantes en anglais:

- « ***cumulation applied with*……** (nom du pays/des pays)» si le produit final acquière le caractère originaire par application de cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs pays de la zone pan euro méditerranéenne.

- « ***no cumulation applied*** », si le produit final acquière le caractère originaire sans application de cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs pays de la zone pan euro méditerranéenne.

Si la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED est établie à la main, elle doit être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED est un texte établi par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Elle porte la signature manuscrite de l'exportateur, toutefois, l'exportateur agréé n'est pas tenu de signer ses déclarations à condition qu'il s'engage par écrit auprès des autorités douanières d'assumer l'entière responsabilité de toute déclaration l'identifiant.

Si les produits couverts par la déclaration sur facture ou par la déclaration sur facture EUR-MED sont originaires de plus d'un pays ou territoire, le nom ou l'abréviation officielle de chaque pays concerné, ou une référence à une indication spécifique dans la facture, doivent être indiqués dans le libellé de la déclaration sur facture ou de la déclaration sur facture EUR-MED. Ainsi dans la facture ou dans les autres documents équivalents, le nom ou l'abréviation officielle de chaque pays doit être indiqué pour chaque article.

Les produits non originaires ne peuvent en aucun cas être repris dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED et ils doivent, par conséquent, être signalés clairement comme tels sur la facture afin d'éviter toute confusion.

Les déclarations faites sur des photocopies des factures sont acceptables si ces déclarations sont signées au même titre que l'original. Les exportateurs agréés qui sont dispensés de signer les déclarations sur facture ou les déclarations sur facture EUR-MED sont également dispensés de les signer si les déclarations sont faites sur des photocopies de factures.

Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED produite au verso de la facture est acceptable. Elle peut être aussi produite sur une feuille séparée de cette facture, à condition que cette feuille fasse visiblement partie de la facture. Un formulaire complémentaire n'est pas autorisé.

Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED établie sur une étiquette collée ensuite sur la facture n'est acceptable qu'à condition qu'il n'y ait aucun ne doute que cette étiquette ait été apposée par l'exportateur. Ainsi, par exemple, la signature ou le cachet de l'exportateur doit couvrir à la fois l'étiquette et la facture.

La déclaration sur facture est établie au moment de l'exportation, ou après l'exportation pour autant qu'elle n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

C-2- Cas d'établissement de la déclaration sur facture ou de la déclaration sur facture EUR-MED :

Elle est établie dans deux cas de figures ci –après :

C-2-1-produits dont la valeur n'excède pas 6000 Euros :

La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED est établit par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas la contre valeur en dinars Algérien de 6000 euros.

Dans ce cas, le prix départ usine est retenu comme base de valeur pour la détermination de la limite de valeur à 6000 euro et en l'absence de ce prix dans les cas d'envois gratuits (les dons, les échantillons…etc.), la valeur en douane établie par les autorités du pays d'importation est retenue comme base pour la détermination de cette limite de valeur.

Il y a lieu de préciser que le prix départ usine d'un produit doit inclure:

- la valeur de toutes les matières fournies utilisées dans la fabrication;
- tous les coûts (coûts des matières ainsi que d'autres coûts) effectivement supportés par le fabricant.

Par exemple, le prix départ usine des cassettes vidéo, disques, supports de logiciel informatique et autres produits analogues, enregistrés, qui comportent un élément de propriété intellectuelle doit inclure dans la mesure du possible tous les coûts supportés par le fabricant et se rapportant aux droits de propriété intellectuelle utilisés pour la fabrication des marchandises en question, que le détenteur de ces droits ait ou non établi son siège ou son lieu de résidence dans le pays de production.

Il n'est pas tenu compte des rabais (par exemple rabais pour grande quantité ou rabais pour paiement anticipé).

Pour les montants exprimés dans une autre monnaie autre que l'euro, l'article 31 du protocole n°06 prévoit que chaque Etat membre de la zone pan- euro-méditerranéenne est appelé à fixer annuellement et dans sa monnaie nationale, le montant représentant l'équivalent de 6000 euros.

C-2-2-Cas d'exportateur agréé :

La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED peut être également établit par tout exportateur agréé pour tout produit originaire importé quelle que soit sa valeur.

L'exportateur agréé est un exportateur réalisant fréquemment des exportations à partir du territoire d'une des parties contractantes en étant en position d'offrir toutes les garanties permettant le contrôle du caractère originaire par les autorités douanières.

Le bénéfice du statut d'exportateur agréé est subordonné à la présentation d'une demande écrite par l'exportateur à l'autorité compétente (souvent douanière) qui octroie, après acceptation, un numéro d'autorisation douanière devant figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.

Lors de l'examen de cette demande, l'autorité douanière doit tenir compte, notamment de ce qui suit :

- La fréquence des opérations que l'exportateur réalise ;

- Si l'exportateur est en mesure de prouver, à tout moment, le caractère originaire des marchandises à exporter.

Dans le cas des producteurs, il faudra s'assurer que la comptabilité matière de l'entreprise permet l'identification de l'origine ou, dans le cas des nouvelles entreprises, que le système installé permette ce même type d'identification.

Dans le cas de simples commerçants, il sera nécessaire de vérifier de façon plus approfondie les flux commerciaux normaux de l'opérateur.

- Si les antécédents de l'exportateur, au regard de ses activités passées en matière d'exportation, présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises ainsi que la possibilité de remplir toutes les obligations qui en résultent.

Lorsqu'une autorisation est délivrée, les exportateurs doivent :

- s'engager à n'effectuer de déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED que pour des marchandises pour lesquelles ils possèdent effectivement toutes les preuves ou éléments comptables nécessaires ;

- assumer la responsabilité totale de son utilisation, notamment en cas de déclarations d'origine incorrectes ou d'usage incorrect de cette autorisation ;

- assumer la responsabilité en ce qui concerne la personne chargée au sein de l'entreprise d'accomplir les déclarations sur facture ou les déclarations sur facture EUR-MED qui doit maîtriser les règles d'origine ;

- s'engager à conserver tous les documents justificatifs pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'établissement de la déclaration ou la déclaration sur facture ;

- s'engager à présenter, à tout moment, aux autorités douanières les éléments de preuve et d'en accepter le contrôle.

Les autorités douanières doivent contrôler de façon régulière les exportateurs agréés. Ce contrôle doit être effectué de façon à assurer la correcte utilisation de l'autorisation et peut être effectué par intervalles déterminés, si possible, sur la base des critères d'analyse de risque.

Les autorités douanières transmettront à la Commission européenne le système de numérotation nationale retenue pour désigner les exportateurs agréés. Cette dernière diffusera cette information aux autorités douanières des autres pays.

Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties, ne remplit plus les conditions sus indiquées ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

D-Cas d'utilisation des certificats EUR1, des déclarations sur facture, des certificats EURMED et des déclarations sur facture EURMED :

D-1- Les cas d'utilisation obligatoire d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou d'une déclaration sur facture :

Un certificat de circulation des marchandises EUR1 doit être délivré ou une déclaration sur facture doit être établie dans les cas suivants :

- Acquisition de l'origine par l'application des règles de cumul total entre la Communauté européenne et les pays du Maghreb (Algérie, Maroc ou Tunisie).

- Acquisition de l'origine sans application des règles de cumul et avec application de la ristourne des droits des douanes.

Exemple1 : Des fils de coton non originaires (SH 5205) sont importés dans la Communauté où ils sont transformés en tissus (SH 5208). Les tissus sont ensuite exportés de la Communauté en Tunisie où ils sont coupés et transformés en chemises pour hommes (SH 6205).Ces chemises sont exportées en France.

Selon la règle du cumul des ouvraisons ou des transformations, le tissage effectué dans la Communauté est considéré comme s'il avait été effectué en Tunisie. Ainsi, la règle pour le produit de la position SH 6205 prévoyant la fabrication à partir de fils est remplie et les chemises pour hommes acquièrent l'origine tunisienne en application du cumul total, les autorités douanières tunisiennes doivent délivrer un certificat de circulation EUR1 pour exporter ces chemises en France. Dans le cas d'un exportateur agréé, il doit établir une déclaration sur facture.

Exemple2 : De l'aluminium originaire des Emirats Arabes Unis (SH 7601) est importé en Egypte pour fabriquer des vis en aluminium (SH 7616). Le produit final originaire d'Egypte est exporté dans la Communauté.

Comme l'origine égyptienne est acquise suite à l'ouvraison et aux transformations suffisantes, les autorités douanières égyptiennes peuvent octroyer la ristourne pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits originaires lorsqu'ils sont exportés dans la Communauté.

Si une ristourne est octroyée pour les produits non originaire utilisés, les autorités douanières égyptiennes **doivent délivrer un certificat de circulation EUR1** pour exporter ces vis dans la Communauté. Dans le cas d'un exportateur agréé, il doit établir une déclaration sur facture.

D-2- Les cas d'utilisation obligatoire d'un certificat de circulation EUR-MED ou d'une déclaration sur facture EUR-MED:

Un certificat de circulation EUR-MED doit être délivré lorsque les produits concernés sont originaires du pays d'exportation ou d'un des autres pays repris aux articles 3 et 4 et que le cumul avec les Iles Féroé ou avec n'importe lequel des pays méditerranéens autre que la Turquie a été appliqué.

1. Exemple de cumul avec des matières originaires de l'un des pays méditerranéens:

Des tissus originaires d'Egypte (SH 5112) sont importés en Norvège pour la fabrication de pantalons pour hommes (SH 6103). L'origine norvégienne est acquise suite au cumul appliqué avec les matières égyptiennes et par conséquent, lorsque le produit final est exporté dans la Communauté, l'administration douanière norvégienne doit délivrer un certificat de circulation EUR-MED portant la mention « Cumulation applied with Egypt ».

3. Exemple de cumul appliqué dans un des pays méditerranéens:

Du bois coupé norvégien (SH 4407) est importé au Maroc pour fabriquer des caisses en bois (SH 4415). L'origine marocaine est acquise suite au cumul dans un pays

signataire de la Déclaration de Barcelone et par conséquent, lorsque le produit final est exporté dans la Communauté, l'administration douanière marocaine doit délivrer un certificat de circulation EUR-MED portant la mention « Cumulation applied with Norway ».

D-3- Cas ou l'exportateur a le choix entre l'utilisation du certificat de circulation EUR1 ou EUR-MED.

Un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED peut être délivré lorsque les produits concernés sont originaires du pays d'exportation ou d'un des autres pays repris aux articles 3 et 4 pourvu que le cumul avec les Iles Féroé ou avec les pays méditerranéens autre que la Turquie n'ait pas été appliqué.

Exemples :

1-Exemple d'utilisation du certificat de circulation EUR.1 lorsque le cumul est appliqué avec un pays autre que les pays méditerranéens:

Du sucre (SH 1701) originaire de la CE est importé en Suisse pour fabriquer des bonbons (SH1704). La valeur du sucre originaire de la Communauté excède 30 % du pris départ usine. Le produit d'origine suisse est exporté en Turquie.

Comme l'origine est acquise en Suisse suite au cumul, que le cumul n'a pas été appliqué avec un pays méditerranéen et que les trois pays sont liés par des accords de libre échange, les autorités douanières suisses peuvent délivrer un certificat de circulation EUR.1 pour exporter le produit en Turquie.

Toutefois, dans cet exemple, un certificat de circulation EUR-MED peut être délivré par l'administration suisse également si les bonbons sont utilisés en Turquie pour l'application du cumul avec l'un des pays repris aux articles 3 et 4, par exemple, si les bonbons sont réexportés de la Turquie en Tunisie.

Par conséquent, si l'exportateur suisse sollicite, en bonne et due forme, auprès de son administration douanière la délivrance d'un certificat EUR-MED, sa demande devrait être acceptée et un certificat EUR-MED devrait être délivré. Le certificat de circulation EUR-MED dans la case 7 doit porter la mention « Cumulation applied with the EC ».

2. Exemple d'utilisation du certificat de circulation EUR.1 lorsque le cumul n'est pas appliqué:

Des tentures brodées (SH 6303) sont fabriquées au Liban à partir de fils simples non originaires. Le produit final est exporté dans la Communauté.

Comme l'origine est acquise au Liban suite aux ouvraisons et transformations suffisantes et que le cumul n'a pas été appliqué avec aucun des pays pan-euro-méditerranéens, les autorités douanières libanaises peuvent délivrer un certificat de circulation EUR.1 pour l'exportation dans la Communauté.

Toutefois, dans cet exemple, il est possible d'utiliser également un certificat EUR-MED pourvu que l'interdiction des ristournes au Liban ait été respectée. Ceci permettrait la réexportation des tentures dans n'importe lequel des pays repris aux articles 3 et 4. Par conséquent, comme dans le premier exemple, si l'exportateur libanais sollicite, en bonne et due forme, auprès de son administration douanière la délivrance d'un certificat EUR-MED, sa demande devrait être acceptée et un certificat de circulation EUR-MED devrait être délivré.

Le certificat de circulation EUR-MED doit porter dans la case 7 la mention « *No cumulation applied* ».

E- **Validité de la preuve de l'origine**:

La durée de validité de la preuve de l'origine (le certificat de circulation des marchandises EUR1 ou la déclaration sur facture et le certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou la déclaration sur facture EUR-MED) est fixée à quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

Par ailleurs, et pour une raison particulière, l'importateur des marchandises ne puisse pas remettre au moment du dédouanement la preuve de l'origine requis, dans cette hypothèse l'importateur peut bénéficier du régime préférentiel considéré, sous réserve :

- Qu'il atteste au moment du dédouanement par une mention portée sur la déclaration que les marchandises répondent aux conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime par une mention qui a la forme « Marchandise admissible au bénéfice de ce régime préférentiel de l'accord CE… » ;

- Qu'il souscrive une soumission D48 cautionnée garantissant la production ultérieure de la preuve d'origine.

Le délai fixé par l'administration des douanes pour présentation de la preuve d'origine dans ce cas, doit correspondre à la durée de validité de cette preuve, à savoir quatre (04) mois à compter de la date de signature de l'engagement.

Les preuves d'origine produites lors de l'importation après expiration du délai susvisé peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles (selon

l'appréciation des autorités douanières) ou dans les cas ou les produits ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Par exemple, le service doit accepter l'EUR.1 ou l'EUR-MED même après expiration du délai de 4 mois lors de la mise a la consommation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt à condition que l'EUR.1 ou l'EUR-MED soit fourni au service des douanes à l'entrée de la marchandise en entrepôt.

- **Cas d'importation par envois échelonnés :**

Les produits démontés ou non montés au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n°7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. A cet effet, le service doit imputer les quantités importées à chaque opération sur la copie originale de l'EUR.1ou de l'EUR-MED.

Un importateur qui veut bénéficier de ces dispositions doit informer l'exportateur, antérieurement à l'exportation du premier envoi, qu'une seule preuve d'origine est exigée pour le produit complet.

Il est possible que chaque envoi soit composé uniquement de produits originaires. Au cas où ces envois sont accompagnés de preuves d'origine, ces preuves d'origine séparées sont acceptées par les autorités douanières du pays d'importation pour les envois échelonnés en question au lieu d'une seule preuve d'origine établie pour le produit complet.

F- Cas d'exemption de la preuve d'origine :

Conformément à l'article 27 du protocole n°06, les produits originaires faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages des voyageurs, sont dispensés de la production de la preuve d'origine à condition qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Les opérations dépourvues de tout caractère commercial présentant un caractère occasionnel et qui portent sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs.

A ce titre, la valeur globale de ces produits n'excède pas la contre valeur en Dinars Algériens de 500 euros en ce qui concerne les petits envois, ou la contre valeur

en Dinars Algériens de 1200 euros en ce qui concerne les bagages personnels des voyageurs.

Pour les montants exprimés dans une monnaie autre que l'Euro, l'article 31 du protocole Pan Euro Med, prévoit que chaque Etat membre de la zone pan- euro-méditerranéenne est appelé à fixer annuellement et dans sa monnaie nationale, le montant représentant l'équivalent du montant en Euro exprimé au 1er jour ouvrable du mois d'octobre et appliqué au 1er Janvier de l'année suivante.

G-Déclaration du fournisseur et déclaration à long terme du fournisseur :

La déclaration du fournisseur dont le texte figure dans l'annexe V est établie pour les marchandises ayant subie une ouvraison ou une transformation dans la Communauté, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel.

Elle sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par lesdites marchandises dans les pays susvisés en vue de déterminer si les produits fabriqués à partir de ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie.

Le fournisseur doit établir une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises, sur une feuille à joindre à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial en désignant les marchandises en question avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

Dans le cas ou un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté est censée rester constante sur une longue période, il peut produire une seule déclaration, dénommée «**déclaration à long terme du fournisseur**», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Elle est valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI en désignant les marchandises en question avec suffisamment de détails pour permettre leur identification et elle est fournie au client avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées, Le fournisseur doit informer son client immédiatement

La déclaration du fournisseur et la déclaration du fournisseur à long terme est dactylographié ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

H- Séparation comptable :

L'article 21 du protocole n°06 fixe les conditions concernant le recours au système dit de la « séparation comptable » dans la gestion des stocks des matières originaires et non originaires mises en œuvre dans la fabrication.

Une autorisation de recourir à la séparation comptable est accordée par les autorités douanières suite à la demande écrite par le fabricant, à cet effet, l'objet de ladite méthode « séparation comptable » est de séparer les matières originaires et non originaires, de la date de mise en stocks jusqu'à la livraison de produit.

La séparation comptable interviendrait lorsque les matières originaires et non originaires soient de même nature et de même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques.

Néanmoins, il paraît important de citer quelques principes de la gestion des stocks liée au trafic des matières mises en œuvre que ce soit originaire ou non originaires présentés ci-dessus :

1) **La mise en stocks** :

- la distinction claire entre les quantités de matières originaires et non originaires, ainsi que la valeur y afférente et les dates auxquelles ces matières ont été mises en stock ;

- la valeur totale des matières originaires et non originaires utilisées.

2) **produits manufacturés (avant livraison**) ;

3) Produit livré : la livraison est inventoriée séparément :

- les produits originaires livrés aux clients pour lesquels la preuve de l'origine est requise.
- les produits non originaires ne nécessitant pas la preuve de l'origine.

4) Contrôle de solde :

Après la livraison des produits originaires, le solde de matières originaires incorporées doit être systématiquement débité, et la même chose pour le solde de matières non originaires.

Les autorités douanières examinent les registres comptables du fabricant pour déterminer l'ouverture de soldes des matières originaires et non originaires figurant dans les stocks.

Lorsque le fabricant ne se conforme plus aux conditions ou n'offre plus les garanties, les autorités douanières ont la faculté de retirer l'autorisation à tout moment.

I-Méthodes de coopération administrative :

I-1- Assistance mutuelle :

Afin de garantir une application correcte du protocole, les administrations douanières d'Algérie et de la Communauté Européenne se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED ou les déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

A cet effet, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux douaniers de la Communauté Européenne pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, sont conformes à ceux en application dans le cadre du protocole n°06 .

I-2- Contrôle de la preuve de l'origine

Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les services douaniers du bureau d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le protocole.

A cette fin, les services des douanes du pays d'importation adresseront aux administrations douanières de la Communauté Européenne, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

A l'appui de cette demande de contrôle a posteriori, le service doit fournir tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

A l'exportation, les services douaniers habilités peuvent exiger toutes les preuves et effectuer les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'ils estiment utile, avant de viser les documents justificatifs de l'origine.

A l'importation, si le service des douanes competent décide de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, il offre à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'Algérie, de la Communauté Européenne ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le protocole.

En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

I-3-Contrôle des déclarations du fournisseur :

Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

Le contrôle de ces documents est effectué selon la même procédure que pour les autres preuves de l'origine.

Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.